Islamic university

Mogadishu – Somalia

الجامعة الإسلامية

مقديشو – الصومال

كلية الشريعة

قسم الفقه وأصوله

بحث التخرج لنيل درجة البكالوريوس

بعنوان:

علم أصول الفقه نشأته وتطوره

إعداد الطالب: عبد الرحمن حسن محمد (معروف)

إشراف الدكتور: أويس حاج عبد الله محمود

العام الجامعي:

١٤٣٦ – ١٤٣٧هـ – ٢٠١٥ – ٢٠١٦ م


بسم الله الرحمن الرحيم

الاستـــــهلال

قال الشيخ عبد الله بن الحاج إبراهيم أحمد العلوي:

أوّل من ألفـه في الكتب محمد بن شافع المطّلب

وغيره كان له سليقة مثل الذي للعُرب من خليقة

نثر الورود على مراقي السعود (ص:31)

الإهـداء

أهدي هذاالبحث المتواضع:

- الي كل من اتخذ القرآن الكريم والسنة الشريفة منهاجا لحياته ودستوراً لحكمه
- الي من حملتني وهنا علي وهن، وأرضعتني لبنها: لول عثمان علي.
- الي أبي الغالي الذي أتقدم له بكل الشكر والتقدير والاحترام الوفاء: حسن محمد إبراهيم.
- الي العلماء العاملين في مجال الدعوة
- الي أقاربي وزملائي وأصدقائي في الدراسة وخارجها.
- اهدي اليهمهذه الرسالة سائلا المولي عز وجل، أن ينفع من قرأه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن.

الشكـــر والتقديـــر

الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فالحمد والشكر لله أولا وآخراً، وبعد :-

امتثالا لقوله تعالى:(لئن شكرتم لأزيدنكم) سورة إبراهيم، الآية:7

أولا: أقدم شكري الى الله عز وجل الذي أنعم علينا بنعم لاتحصى، قال تعالى: (وإن تعدوانعمة الله لاتحصوها) سورة النحل، الآية:18

تم أقدم شكري الجزيل الى امي الحنون، والى أبي العزيز اللذان كانا سببا في وجودي

وأقدم شكري الى أسرة الجامعة إدارة وأساتذة ، وخصوصا أقدم شكري الى مشرفي العزيز: **(الدكتور: أويس حاج عبد الله) عميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية في الصومال**، الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث والذي لم يألُ جهدا في نصحي وإرشادي وتوجيهي بأسلوب طيب، كما أنه لم يبخل عليّ بجهده ووقته حتى في أيام عطلة الجامعة فله الفضل بحمد الله سبحانه وتعالى في إتمام هذا البحث وإخراجه علي صورته التي هو عليها.

- وأقدم شكري الى كل من قدم لي خدمة أو توجيها علي إنجاز هذا البحث مع دعائي للجميع بظهر الغيب.

المقدمـة

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الحيم ، مالك يوم الدين ، إلاه الأولين والآخرين ،وخالق الخلق أجمعين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ومن صار علي دربه الي يوم الدين.

فعلم أصول الفقه من العلوم الشرعية المهمة لطالب العلم، والحاجة إليه معروف عند ذوى الاختصاص، حتى قيل: (من ضيّع الأصول حُرم الوصول).[1]

فهذه نبدة قصيرة جمعتها وتفاريع ضممتها، في تاريخ هذا العلم الجليل .

هذا وقد قسمت البحث في هذه الرسالة على ثلاثة فصول:-

1-**الفصل الأول** منها للمبادىء علم أصول الفقه، والفرق بين أصول الفقه والفقه، وأيهما يقدم في التعلم أصول الفقه أم الفقه،وفائدة علم أصول الفقه، وحكم تعلمه.

2-**أما الفصل الثاني** فقد تعرضّت فيه لنشأة علم أصول الفقه وتطورها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ،وعصر الصحابة، وعهد التابعين إلى عصر التابعين.

3-**أما الفصل الثالث والأخير** فقد تعرضّت فيه مناهج تأليف علم أصول الفقه ومدارسه بعد الإمام الشافعي، وطريقة المتكلمين والحنفية، وخصائص كل طريقة منهما، وأهم الكتب المصنفة عليهما، وطريقة الجامعة في التأليف بين طريقتي المتكلمين والحنفية ،ومدرسة تخريج الفروع على الأصول، واتجاه بناء القواعد الأصولية على مقتضى مقاصد الشريعة

أهـداف البحث:-

- بيان تعريف علم أصول الفقه باعتباره لقبا على الفن المخصوص
- توضيح فائدة علم أصول الفقه فضله وأهميته
- ذكر حكم تعلم علم أصول الفقه شرعا

(1)كتاب مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول على قاعدة مذهب إمام الأئمة ورباني الأمة الإمام الرباني والصديق الثاني أحمدبن محمد بن حنبل الشيباني ، لجمال الدين أبي المحاسن يوسف /دراسة وتحقيق:عبد الله بن سالم البطاطي/ دار البشائر الإسلامية /ط2: 1435هـ-2014م (ص:5)مع التصرف

أهمية البحث:-

- أن علم أصول الفقه علم يتوصل به الى معرفة قواعده وطرق استنباطه للأحكام الفقهية
- أهمية دراسة تاريخ علم أصول الفقه، ومايترتب ذلك من الفوائد.
- أن علم الأصول يعتبر وسيلة الي العلم بالأحكام الشرعية.

أسباب اختيار الموضوع:-

- أهمية الموضوع في حد ذاته من أهم أسباب اختيار هذا الموضوع
- إغفال الكثير من طلاب العلم عن دور تاريخ علم أصول الفقه في هذا الزمن.
- رغبة الطالب في هذا الموضوع

منهــج البحث:-

- جمع المادة العلمية من مراجعها، وتحليلها، والاعتماد في ذلك على المصادر الأصلية والمراجع الثانوية.
- وضع الهوامش تحت كل صفحة .
- إبراز علماء الأصول والترجمة لكل واحد منهم..
- راعيت قواعد الإملاء، وعلامات الترقيم المشتهرة أثناء إعداد البحث

صعوبات البحث:-

- الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع الصومالي، مما يؤثر علي الباحث.
- عدم وجود مكتبات تستوعب المصادر
- قلة الوقت الكافي للبحث والمراجع وكثرة المشاغل.

خطة البحث:-

تشتمل خطة البحث علي مقدمة ، وفصول ، وخاتمة وتوصية .

- أما الفصول فبيانها – علي وجه الإجمال -كالآتي:-

الفصل الأول: مبادئ علم أصول الفقه – وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مفهوم أصول الفقه – وفيه أربعة مطالب.

الطلب الأول: تعريف علم أصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا.

المطلب الثاني: تعريف علم أصول الفقه باعتباره لقبا على الفن المخصوص

المطلب الثالث: التعريف المختار مع شرحه وبيان محترزاته

المطلب الرابع: الفرق بين أصول القفه والفقه، وايهما يقدم في التعلم أصول الفقه أم الفقه.

المبحث الثاني: فائدة علم أصول الفقه إستمداده، وموضوعه، وحكم تعلمه، وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول: قائدة علم أصول الفقه فضله وأهميته.

المطلب الثاني: إستمداد علم أصول والغاية منه.

المطلب الثالث: موضوعلم أصول الفقه واضعه ومسائله.

المطلب الرابع: حكم تعلم علم أصول الفقه شرعا.

الفصل الثاني: نشأة علم أصول الفقه، وفيه مبحثان.

المبحث الأول: مرحلة ما قبل التدوين، وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول: علم أصول الفقه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعصر الصحابة

المطلب الثاني: علم أصول الفقه في عهد التابعين، وظهور مدرستي الحجاز والعراق.

المطلب الثالث: أمثلة لبعض القضايا الفقهية التي جرى فيها الخلاف بين المدرستين.

المطلب الرابع: علم أصول الفقه في عصر الأئمة.

المبحث الثاني: مرحلة ما بعد التدوين، وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: أول من ألف علم أصول الفقه وسبب تأليفه.

المطلب الثاني: دعوى سبق الإمام الشافعي والرد عليها.

المطلب الثالث: مكانة الإمام الشافعي العلمية.

الفصل الثالث: مناهج تاليف علم أصول الفقه ومدارسه بعد الإمام الشافعي، وفيه مبحثان.

المبحث الأول: طريقتا المتكلمين والفقهاء، ومحور الخلاف بين الطريقتين، وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول: طريقة المتكلمين خصائصها، ومميزاتها، وأهم الكتب المصنفة عليها.
المطلب الثاني: الدراسات التحليلية لأهم مدونات علم أصول الفقه عند المتكلمين.
المطلب الثالث: طريقة الحنفية خصائصها، ومميزاتها، وأهم الكتب المصنفة عليها.
المطلب الرابع: الدراسات التحليلية لأهم مدونات علم أصول الفقه عند الفقهاء.
المبحث الثاني: الطريقة الجامعة في التاليف بين طريقتي المتكلمين والفقهاء، وفيه ثلاثة مطالب.
المطلب الأول: خصائص الطريقة الجامعة في التأليف وأهم الكتب المصنفة فيها.
المطلب الثاني: مدرسة تخريج الفروع على الأصول' وأصول منهجها، وأبرز المؤلفات على هذه الاتجاه.
المطلب الثالث: اتجاه بناء القواعد الأصولية على مقتضى مقاصد الشريعة

الفصل الأول: مبادئ علم أصول الفقه

المبحث الأول:مفهوم علم أصول الفقه، ويشتمل على أربعة مطالب

المطلب الأول: تعريف علم أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا

المطلب الثاني:تعر يف علم أصول الفقه باعتباره لقبا على الفن المخصوص

المطلب الثالث:التعريف المختار مع شرحه وبيان محترزاته

المطلب الرابع:الفرق بين أصول الفقه والفقه، وأيهما يقدم في التعلم أصول الفقه أم الفقه

المبحث الثاني : فائدة علم أصول الفقه، استمداده موضوعه، وحكم تعلمه، ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول:فائدة علم أصول الفقه، فضله وأهميته

المطلب الثاني: استمداد علم أصول الفقه، والغاية منه

المطلب الثالث:موضوع علم أصول الفقه،واضعه ومسائله

المطلب الرابع: حكم تعلم علم أصول الفقه شرعا

المطلب الأول: تعريف علم أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا

لما كان (أصول الفقه) فنا مستقلا ناسب ذكر مبادئه العشرة التي ينبغي لقاصد كل فن أن يعرفها لتصور ذلك قبل الشروع[1].

تعريف كلمة أصول الفقه:

تقتضي محاولة فهم أي مصطلح مركب أن تفهم أولا الألفاظ التي يتركب منها ذلك أن ماهية الكل لا تظهر إلا بظهور ماهية كل جزء من أجزائه لأجل ذلك حرص الأصوليون أن يقدموا في كتبهم تعريفا لكل جزء من أجزاء مركب(أصول الفقه) فيعرفون (الفقه) و (الأصول) كلا على حدة ، ثم يتبعون ذلك بذكر التعريف العام للمركب في جملته و هو ما يسمونه بالتعريف اللقبي[2]

تعريف أصول الفقه في اللغة: كلمة (أصل) عند علماء اللغة فيما يأتي :

الأصول: جمع (أصل) والأصل تطلق في اللغة على معان أشار إلى بعضها علماء اللغة وبعضها الآخر علماء الأصول.

- وفي معجم مقاييس اللغة[3] الهمزة والصاد واللام ثلاثة أصول متباعد بعضها من بعض أحدها :أساس الشيء ، والثاني: الحية ، الثالث ماكان من النهار بعد العشاء[4].
- وفي لسان العرب[5] الأصل أسفل كل شيء وجمعه أصول[6]
- وفي القاموس المحيط[7] الأصل: أسفل الشيء[8]

([1]) شرح الورقات في أصول الفقه للدكتور: عبد الله بن صالح الفوزان ، تقديم: أحمد بن عبد الله بن حميد /درا البصيرة/ ط2: 1417هـ - 1992م (ص: 232) .

([2]) القواعد الأصولية تحديد وتأصيل للدكتور: مسعود بن موسى فلوسى / مكتبة وهبة/ط1: 1424هـ -2003م (ص:10)

([3]) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي ، ت: 395 هـ.

([4]) معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين ، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين/ درا الكتب العلمية/ط1: 1420هـ- 1999م (61/1).

([5]) هو أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ، ت: 711 هـ.

([6]) لسان العرب لأبي الفضل ، الطبعة الأولى ، الناشر : درا إحياء التراث العربي – مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت – لبنان (155/1).

([7]) هو مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي ، ت: 817 هـ.

([8]) القاموس المحيط لمجد الدين ، اسم المحقق: أنس محمد الشامي ، وزكريا جابر /دار الحديث – القاهرة/ سنة الطبع:1429هـ-2008م(ص: 59)

كلمة (أصل) عند علماء الأصول ما يأتي:

- ما ينبني عليه غيره[1] أو ما يبنى عليه غيره ، قاله الأكثر[2]
- وقيل (المحتاج إليه)[3]
- وقيل: (ما منه الشيء)[4]
- وقيل: (ما يستند تحقيق ذلك الشيء إليه)[5]
- وقيل: (منشأ الشيء)[6]
- وقيل: (ما يتفرع عليه غيره)[7]

([1]) المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري ، تحقيق: محمد حميد الله ، دمشق/1384هـ-1964م (9/1)

وهو محمد بن علي الطيب أبو الحسن البصري: أحد المعتزلة ولد في البصرة وسكن بغداد وتوفي فيها قال الطيب البغدادي: (له تصانيف وشهرة بالذكاء والديانة على بدعته)

مؤلفاته: له تصانيف كثيرة انتفع الناس بها ، لغزير مادتها وبليغ عبارتها ، ولم تزل آثاره باقية في علمي الأصول والكلام منها: كتاب المعتمد في الأصول – وهو كتاب كبير اعتمد عليه فخر الدين الرازي في تأليف كتابه المحصول كما اعتمد على كتاب المستصفي للغزالي ، توفي رحمه الله تعالى: 436هـ ، ببغداد / أصو الفقه وتاريخه ورجاله للدكتور: شعبان/ط1: 1401هـ-1981م/ دار المريح (ص: 159).

([2]) كا لشوكاني في إرشاد الفحول ، تحقيق: أبي حفص سامي/ دار الفضيلة للنشر والتوزيع /ط1: 1421هـ-2000م (57/1) ، وما بعدها ، شرح كوكب المنير لابن النجار ، تحقيق: د.محمد الزحيلي ، ود. نزية حماد/ مكتبة العبيكان/ 1432هـ-2011م (38/1) ، وما بعدها ، فواتح الرحموت للعلامة: عبد العلي ، صححه عبد الله محمود /درا الكتب العلمية /ط1: 1423هـ-2002م (9/1) ، وما بعدها ، المحلى على الورقات/ مكتبة أمير ، دار ابن حزم/ط1: 1435هـ-2014م (ص:92).

([3]) المحصول في أصول الفقه ، تحقيق: د. طه جابر فياض ، مؤسسة الرسالة (78/1) وهو محمد بن عمربن الحسن بن الحسين التيمي الكبرى ، أبو عبد الله فخر الدين الرازي إمام المفسر أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل ، وهو قرشي النسب أصله من طبرستان ، توفي رحمه الله تعالى يوم العيد سنة 606 هـ بمدينة هراة /أصول الفقه تاريخه ورجاله (ص:229)

([4]) شرح كوكب المنير (38/1) فهو الفقيه الحنبلي الثبت والأصولي اللغوي المتقن ، العلامة قاضي القضاة تقي الدين أبو البقاء محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المصري الحنبلي الشهير بابن النجار ، وقد تبحر في العلوم الشرعية وما يتعلق بها وبرع في فني الفقه والأصول ، وانتهت إليه الرياسة في مدهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ، شرح كوكب المنير (5/1).

([5]) الأحكام في أصول الفقه للآمدي ،كتب حواشيه: إبراهيم العجوز/ دار الكتب العلمية/ط6: 1436هـ-2011م (8/1) وهو علي بن محمد بن سالم التغلبي الفقيه الأصولي الملقب بسيف الدين المكنى بأبي الحسن ولد سنة 155 هـ ، بآمد قرأ القراءات في صغره وتفقه ودرس علي بن المنى ، و قد نشأ حنبليا ثم تمذهب بمذهب الشافعي ، فكان رحمه الله حنبليا شافعيا أصوليا منطقيا جدليا خلافيا،= حسن الأخلاق ، توفي رحمه الله تعالى 631 هـ /الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي (58/2) / أصول الفقه تاريخه ورجاله(ص:39).

([6]) نهاية السول في شرح منهاج الأصول للأسنوي/ عالم الكتب (7/1) وشرح كوكب المنير(37/1).

([7]) شرح كوكب المنير (38/1)

تعريف الأصل اصطلاحا:

1- الدليل[1] ومنه قولهم :أصل وجوب الصلاة قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾[2] وقولهم: (الأصل في التيمم : الكتاب، والأصل في المسح على الخفين : السنة)[3].

الراجح [4] مثل قولهم: الأصل في الكلام الحقيقة،

أي :الراجح في الكلام حمله على الحقيقة لاالمجاز[5].

2- القاعدة الكلية[6] وقولهم: (إباحة الميتة للمضر خلاف الأصل ، أي: على خلاف القاعدة العامة العامة ، وقولهم: الأصل أن الفاعل مرفوع ، أي: أن القاعدة العامة المستمرة: هي رفع الفاعل ، أو أن رفع الفاعل من قواعد علم النحو.[7]

([1]) المستصفى من علم الأصول للغزالي، اعتنى به د. ناجي السويد /المكتبة العصرية/وقت النشر:1433هـ-2012م (18/1) هو محمد بن محمد الغالي الطوسي أبو حامد ، حجة الإسلام ، فيلسوف متصوف له نحو مائتي مصنف ، مولده في الطابران (قصبة طوس بخراسان) رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر ، وعاد إلى بلده ، ومن شيوخه : إمام الحرمين أبي المعالي الجويني ، أصول الفقه تاريخه ورجاله. (ص: 192) ومابعدها ، البرهان للجويني ، تحقيق: د. عبد العظيم الدين ، دار الأنصار بالقاهرة /ط2: 1400هـ (85/1) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي ،ركن الدين ، الملقب بإمام الحرمين ، أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي ولد في جوين (من نواحي نيسابور) ورحل إلى بغداد ، فمكة حتى جاور أربع سنين ، وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس ، جامعا طرق المذاهب ، ثم عاد إلى نيسابور ، فبنى له الوزير نظام الملك (المدرسة النظامية) فيها ، وكان يحضر دروسه أكابر العلماء / أصول الفقه تاريخه ورجاله (ص:180) وما بعدها، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (10/1) وما بعدها ، شرع اللمع للشيرازي ، تحقيق عبد المجيد تركي/ دار الغرب الإسلامي/ط1: 1408هـ-1988م (161/1) ، وهو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي ، أبو إسحاق شاعر غزل من سكان المدينة من مخضرمي الدولتين الأموية العباسية رحل إلى دمشق ، ومدح الوليد بن يزيد الأموي ، فأجازه ثم على المنصور العباسي في وفد أهل المدينة فتجهم له ، ثم أكرمه زهده كان شيخا زاهدا ورعا شديد الفقر والفاقة حتى لم يستطع أن يؤدي فريضة الحج للعجز عما يقتضيه من النفقة، وفاته: حضرته الوفاة في دار أبي المظفر بن رئيس الرؤساء وتوفي بها ليلة الأحد الحادي والعشرين من جمادي الآخرة سنة 467 هـ وغسله ألو الوفاء بن عقيل الحنبلي ،أصول الفقه تاريخ ورجاله (ص: 176).

وما بعدها ، الضياء اللامع بشرح جمع الجوامع في أصول الفقه– لحلولو – تحقيق: د. عبد الكريم النملة/مكتبة الرشد/ط2: 1420هـ-1999م (129/1)

وما بعدها الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان/ مؤسسة الرسالة/ط1: 1433هـ- 2012م (11)

([2]) سورة البقرة الآية: 49.

([3]) المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة/ مكتبة الرشد/ط7: 1434هـ-2013م (13/1)

([4]) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (57/1)

([5])الوجيز في أصول الفقهللزيدان(ص:10)

([6]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري للدكتور أحمد بن عبد الله الضويحي/ط1: 1427هـ-2006م (36/1)

([7]) الوجيز في أصول الفقه للزيدان(ص:10).

3- المقيس عليه ، وقولهم: (الخمر أصل النبيد في الحرمة أي أن الحرمة في النبيد متفرعة عن حرمة الخمر بسبب إشتراكهما في العلة التي هي الإسكار.[1]

4- المستصحب، وقولهم: (من تيقن الطهارة وشك به في زوالها فالأصل الطهارة أي المستصحب الطهارة.[2]

- وبقي عليه أمور:[3]

أحدها: التعبد كقولهم : إيجاب الطهارة بخروج الخارج على خلاف الأصل.

الثاني: الغالب في الشرع ، ولا يمكن ذلك إلا بالإستقراء موارد الشرع.

الثالث: استمرار الحكم السابق ، كقولهم : (الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل له)

الرابع: المخرج كقول الفرضيين: أصل المسألة من كذا.

تعريف الفقه في اللغة:

الفقه لغة: (العلم بالشيء والفهم وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم ، كما غلب النجم على الثريا)[4]

وقيل (الفقه في الأصل الفهم ،

يقال: أوتي فلان فقها في الدين أي فهما فيه قال الله عز وجل:﴿ليتفقهوا في الدين﴾[5] أي ليكونوا علماء به.[6]

ودعا رسو الله – صلى الله عليه وسلم – لابن عباس فقال «اللهم فقهه»[7]

([1]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (37/1)

([2]) المرجع السابق ، (37/1)

([3]) البحر المحيط في أصول الفقه للإمام الزركشي / قام بتحريره ، الشيخ عبد القادر ، وارجعه د. عمر الأشرق /دار الصفوة للطباعة والنشر والتزويع ، بالغردقة، /ط2: 1413هـ - 1999م (17/1).

([4]) لسان العرب (305/10).

([5])سورة التوبة ، الآية (122)

([6]) لسان العرب (305/10)

([7]) صحيح مسلم ، للإمام أبي الحسين / تخريج وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي/ دار الحديث القاهرة / سنة الطبع: 1431هـ - 2010م، (210/1)

ويذكر ابن حجر في كتابه فتح الباري أن هناك تفاوتا في معنى الفهم بحسب الفعل الذي اشتق منه فقال:(يقال فقه بالضمّ إذا صار الفقه له سجية ، وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم وفقه بالكسر إذا فهم.[1]

قال الآمدي في الإحكام: (أما الفقه ففي اللغة عبارة من الفهم ، ومنه قوله تعالى: ﴿ما نفقه كثيرا مما تقول﴾[2] أي لا نفهم وقوله تعالى: ﴿ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾[3] أي لا تفهمون ، وتقول العرب: فقهت كلامك أي فهمته.[4]

تعريف الفقه اصطلاحا:

فالفقه: (الفاء والقاف والهاء) أصل يدل على إدارك الشيء والعلم به تقول فقهت الحديث أفقهه ، وكل علم بشيء فهو فقيه ، ثم اختص بذلك علم الشريعة : فقيل لكل عالم بالحلال والحرام فقيه ، وإذا كان الفقه في الأصل بمعنى العلم بالشيء والفهم له فقد غلب على العلم بالشريعة لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم ، حتى صار ذلك عرفا خاصا فلا يطلق الفقه إلا على الفهم في الدين.[5]

لقد اختلف العلماء في تعريف الفقه اصطلاحا:

1- فعرفه أبو حنيفة بأنه: (معرفة النفس ما لها وما عليها)[6]

2- وعرفه الشيرازي بأنه: (معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الإجتهاد)[7]

3- وعرفه الجويني بأنه: (العلم بأحكام التكليف)[8].

([1]) فتح الباري بشرح صحيح البخاري للعسقلاني / اعتنى به أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي/ دار طيبة للنشر والتوزيع/ ط1: 1426هـ - 2005م/ (290/1).

([2]) سورة هود الآية: (91)

([3])سورة الإسراء الآية: (44)

([4]) الإحكام في أصول الأحكام. (7/1)

([5]) تاريخ التشريع الإسلامي (التشريع والفقه) لمناع القطان / مكتبة المعارف للنشر والتو زيع/ط2: 1417هـ - 1996م/ (183).

([6]) المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله للدكتور: أحمد سعيد حوى/ دار الأندلس / ط1: 1423هـ - 2002م (ص: 21) ، هو النعمان بن ثابت التميمي ، بالولاء الكوفي ، أبو حنيفة ، إمام الحنفية ، وصاحب المذهب المشهور ، الفقيه المجتهد المحقق ، أحد الأئمة الأربعة ، وأراده عمر بن هبير (أمير العراقيين) على القضاء ، فامتنع ورعا ، وأراده المنصور العباسي بعد ذلك على القضاء ببغداد فأبى فحلف عليه ليفعل ، فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل فحبسه إلى أن مات ، توفي رحمه الله سنة 150هـ في السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي، أصول الفقه تاريخه ورجاله(ص:43- 46).

([7]) اللمع في أصول الفقه للشيرازي / حققه : محيي الدين ، و يوسف / دار ابن كثير/ ط6: 1435هـ - 2014م(ص34).

([8]) البرهان للجويني (85/1)

4- وعرفه الغزالي بأنه: (عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة)[1]

5- وعرفه ابن قدامة بأنه: (العلم بأحكام الشريعة كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها)[2]

6- وعرفه الآمدي بأنه: (الفقه مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية بالنظر والاستدلال).[3]

7- وعرفه أكثر الشافعية بأنه: (العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية)[4]

8- وعرفه أبو الحسين البصري بأنه: (جملة من العلوم بأحكام شرعية)[5]

([1]) المستصفى للغزالى (12/1)

([2]) روضة الناظر وجنة المناظ لابن قدامة/ تحقيق :د عبد الكريم النملة/ مكتبة الرشد/ ط9: 1430هـ - 2009م (59/1).

([3]) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ، (8/1)

([4]) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني/ صححه علي عاشور/ دار إحياء التراث العربي (12/1).

([5]) المعتمد في أصول الفقه ، لأبي الحسين. (8/1)

المطلب الثاني: علم أصول الفقه باعتباره لقبا على الفن المخصوص:

فقد اختلفت مناهج الأصوليين في تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا ، ولعل أهم هذه المناهج ما يلي:

1- المنهج الأول: تعريف أصول الفقه بالأدلة والدلائل.

أ) فعرف الشيرازي بأنه: (هي الأدلة التي يبنى عليها الفقه الأحكام وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال)[1]

ب)وعرفه الجويني بأنه: فإن قيل: فما الأصول الفقه؟ قلنا: أدلته.[2]

ت)وعرفه الغزالي بأنه: (عبارة عن أدلة هذه الأحكام وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل)[3]

ث)وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه: (أصول الفقه هي أدلة الأحكام الشرعية على طريق الاجمال)[4]

ج) وعرفه البيضاوي بأنه: (معرفة دلائل الفقه إجمالا ، وكيفية الإستفادة منها وحال المستفيد)[5]

المنهج الثاني: تعريف الأصول بالقواعد:

أ) فعرفه ابن الحاجب بقوله: (العلم بالقواعد التي يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية)[6]

([1]) اللمع في أصول الفقه للشيرازي ، (ص: 35).

([2]) البرهان للجويني ، (85/1)

([3]) المستصفى للغزالي (12/1)

([4]) تسهيل الوصول إلى الرسالة المختصر في الأصول للسعدي ، شرحها الفوزان /دار بن الجوزي/ط1: 1423هـ (20) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني الدمشقي ، الملقب بتقي الدين المكنى بأبي العباس الإمام المحقق الحافظ المجتهد المحدث المفسر النحوي الواعظ الخطيب الكاتب الأديب القدوة الزاهد نادرة عصره ، شيخ الإسلام وقدة الأنام ، توفي رحمه الله بدمشق سنة: 728 هـ /أصول الفقه تاريخه ورجاله. (ص:305).

([5]) نهاية السول في شرح منهاج الأصول للإسنوى (5/1).

([6]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (54/1).

ب) وعرفه صدر الشريعة:(علم أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه على وجه التحقيق)[1]

المنهج الثالث: تعريف الأصول بالطرق:

أ) فعرفه أبو المعالي بقوله: (أصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الإستفادة بها)[2]

ب) وعرفه أبو الحسين البصري بقوله: (النظر في طرق الفقه على طريق الإجمال ، وكيفية الاستدلال بها ، وما يتبع كيفية الاستدلال بها)[3]

المنهج الرابع: تعريف الأصول بمجموع الطرق:

أ) فعرفه الزركشي بقوله: (مجموع طرق الفقه من حيث أنها على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال وحالة المستدل)[4]

ب) وعرفه الرازي بقوله: (عبارة عن مجموع طرق الفقه على سبيل الاجمال ، وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل بها)[5]

([1]) شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه للتفنازاني /درا الكتب العلمية (34/1) ، هو: عبد الله الملقب بصدر الشريعة الأصغر بن مسعود بن تاج الشريعة الإمام أبي الحنفي، الفقيه الأصولي الجدلي ، المحدث المفسر النحوي اللغوي ، توفي رحمه الله 747هـ ، أصو الفقه تاريخه و رجاله (ص:334).

([2]) قطفات في شرح الورقات لـ (أبو عبد الله كمال بن ثابت تقديم: أبي عبد الرحمن يحيى /دار الإمام أحمد/ ط1: 1432هـ- 2011م (84)

([3]) المعتمد في أصول الفقه (9/1).

([4]) البحر المحيط (24/1).

([5]) المحصول في أصول الفقه (80/1).

المطلب الثالث: التعريفات المختار مع شرحه وبيان محترزاته:

تعريف المختار في الفقه: (العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية)

شرح التعريف:

(**العلم**) جنس يدخل فيه سائر العلوم ، وعبر بلفظ العلم دون المعرفة ، لأن العلم لا بد له من معلوم ، و في هذا التعبير أيضا إحتراز عن الظن بالأحكام الشرعية، فإنه لا يسمى فقها في الاصطلاح[1]

(**الأحكام**)إحتراز من الذوات،كالأجسام والصفات ، لأن الحكم هو النسبة بين الأفعال والذوات)[2]

والمراد بالأحكام هنا: ما يثبت لأفعال المكلفين من وجوب،أو ندب،أو حرمة ، أو كراهة ، أو إباحة ، أو صحة ، أو فساد ، أو بطلان.[3]

(**الشرعية**): إحتراز عن الأحكام غير الشرعية كالأحكام العقلية والحسية وغيرها من الأحكام[4]

أي يجب أن تكون تلك الأحكام شرعية أي مستفاد من الأدلة الشرعية سواء كانت تلك الأدلة متفق عليها ، أو مختلف فيها[5]

(**العملية**): إحتراز عن الأحكام الشرعية والاعتقادية وهي ما يعرف بعلم أصول الدين فإن العلم هذه الأحكام لا يعد فقهيا في الاصطلاح[6]

يبين أن الأحكام الشرعية ينبغي أن يكون فيها عمل جوارح كا الصلاة ، والزكاة،والحج، والمعاملات،والجنايات،ونحو ذلك.[7]

([1]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (47/1).

([2]) المرجع السابق. (48/1).

([3]) الوجيز في أصول الفقه للزيدان (ص:10).

([4]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (48/1)

([5]) المهذب في علم أصول الفقه المقارن (24/1).

([6]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (48/1).

([7]) المهذب في علم أصول الفقه المقارن (24/1).

(**المكتسب**): إحتراز عن علم الله تعالى وعلم ملائكته بالأحكام الشرعية العملية.[1]

(**من أدلتها**): إحتراز عن العلم الحاصل للمقلد في المسائل الفقهية[2]

(**التفصيلية**): لإخراج الأدلة الكلية كمطلق الأمر ، ومطلق النهي والإجماع والقياس.[3]

تعريف المختار في الأصول:

لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف أصول الفقه ولكن أقرب عند الباحث إلى الصحة هو معرفة الفقه إجمالا وكيفية الإستفادة منها وحال المستفيد[4].

شرح التعريف:

قوله :(**معرفة**)جنس دخل فيها معرفة الأدلة ، ومعرفة الأحكام[5]

وقوله: (**ودلائل**) جمع دليل كما جمعوا وصيداً على وصائد والمشهور أنّ جمع دليل هو أدلّة، والدليل فعيل بمعنى فاعل من الدّلالة وهي أعم من الإشارة والهداية[6]

والمقصود من معرفة أدلة الفقه: معرفة الأدلة وأحوالها المتعلقة بها مثل: أن يعرف أن الأمر يقتضي الوجوب عند الإطلاق ، وأن الإجماع يفيد القطع ، أو الظن ، وأن القياس يفيد الحكم الظني وهكذا.[7]

(**إجمالا**) هو حال من دلائل ، لأن المراد هو: المعرفة التفصيلية للأدلة الإجمالية [8]

أي معرفة الأدلة من حيث الإجمال ككون الإجماع: حجة[9]

([1]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (48/1)

([2]) المرجع السابع (49/1).

([3]) المهذب في علم أصول الفقه المقارن (27/1).

([4]) المرجع السابق (29/1)

([5]) تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول لكمال الدين محمد بن عبدالرحمن(ابن إمام الكاملية) دراسة وتحقيق: د:عبدالفتاح /الفاروق الحديثية للطباعة والنّشر/ ط1: 1423هـ - 2002م (282/1).

([6]) المهذب في علم أصول الفقه المقارن (30/1).

([7]) المرجع السابق(1/ 31).

([8])) تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول(282/1- 283)

([9]) المرجع السابق (284/1).

(**وكيفية الإستفادة منها**)عطف على دلائل أي ومعرفة كيفية استفادة الفقه من تلك الدلائل ، أي استنباط الأحكام الشرعية منها وذلك يرجع إلى معرفة شرائط الإستدلال كتقديم النص على الظاهر إقلاب من معرفة تعارض الأدلة ومعرفة الذي به الترجيح[1]

(**وحال المستفيد**) عطف على دلائل أي ومعرفة حال المستفيد وهو طلب حكم الله تعالى فيدخل المجتهد والمقلد إذ المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة والمقلد منه.[2]

([1]) تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول(1/ 283)

([2]) المرجع السابق(1/ 284).

المطلب الرابع: الفرق بين أصول الفقه والفقه وأيهما يقدم في التعلم أصول الفقه أم الفقه:

1- الفرق بين أصول الفقه والفقه:

فالأصولي: يبحث عن الأدلة الاجمالية من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية من أدلتها الجزئية، والفقه يبحث في الأدلة الجزئية، ليستنبط الأحكام الجزئية منها، مستعينا بالقواعد الأصولية ، والإحاطة بالأدلة الاجمالية ومباحثها[1]

قال صاحب التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة (بين الفقه وأصول الفقه عموم وخصوص ، فأما العموم بينهما: أن الفقيه والأصولي ينظران الى الأدلة التفصيلية للمسائل العلمية كالأدلة التفصيلية على إقامة الصلاة ، والصوم ، وإيتاء الزكاة والحج.

وأما الخصوص: فإن الأصولي ينظرإلى الأدلة التفصيلية ليستنبط قاعدة عامة متعدية ، وأما الفقيه فينظر إلى استنباط الحكم الجزئي العملي لكل مسألة من الأدلة التفصيلية مع التقيد بما وضعه الأصولي من قواعد عامة وضوابط ، كالأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم).[2]

إن أصول الفقه يكون في البحث عن أدلة الفقه الاجمالية بالتفصيل.

أما الفقه فهو يبحث في العلم بالأحكام الشرعية المأخوذة المستنبطة من أدلتها التفصيلية.

وعلى هذا تكون وظيفة الفقيه هي: أن يأخذ هذه القواعد والأدلة الاجمالية التي أغناه عن التوصل إليها الأصولي ، و يطبقها على الجزئيات.[3]

2- أيهما يقدم في التعلم أصول الفقه أم الفقه:

أختلف العلماء على ذلك: بعضهم ذهب إلى وجوب تقديم تعلم أصول الفقه ، قال ابن النجار في كتابه شرح كوكب المنير: (وقيل: يجب (تقديمها) ، أي تقديم تعلم أصول الفقه (عليه) ، أي على تعلم الفقه).[4]

قال الرازي في كتابه المحصول «فيجب علينا تعريف (الأصل) و (الفقه) ثم تعريف أصول الفقه»[5]

([1]) الوجيز في أصو الفقه للزيدان(ص:13).

([2]) التأسيس في أصو الفقه على ضوء الكتاب والسنة لأبي اسلام مصطفى / المكتبة الإسلامية/ ط5: 1428هـ - 2007م (ص:14)

([3]) المهذب في علم أصول الفقه المقارن (34/1).

([4]) شرح كوكب المنير لابن النجار (47/1-48).

([5]) المحصول في أصول الفقه للرازي (78/1).

وبعضهم ذهب إلى تقديم الفقه على الأصول

قال الغزالي في المستصفي: «إعلم أنك لاتفهم معنى أصول الفقه ما لم تعرف أولا معنى الفقه»[1]

قال الآمدي في الإحكام «إعلم أنّ قول القائل (أصول الفقه) قول مؤلف من مضاف هوالأصول، و مضاف إليه، هو الفقه ، ولن نعرف المضاف قبل معرفة المضاف إليه»[2]

قال ابن قدامة في روضة الناظر وجنة المناط «واعلم أنك لا تعلم معنى (أصول الفقه)قبل معرفة معنى الفقه»[3]

قال النملة في كتابه: (الجامع لمسائل أصول الفقه) «يقدم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه، وذلك ليكون التعلم على ثقة مما يدخل فيه ويكون قادرا على فهم مرامي جزئيات الفقه ، فالفروع لا تدرك إلا بأصولها ، والنتائج لا تعرف حقائقها إلا بعد تحصيل العلم مقدماتها ، وعلى هذا ينبغي أن تحفظ الأدلة، وتحكم الأصول ثم حينئذ ، تبنى عليها الفروع».[4]

([1]) المستصفي للغزالي (12/1)

([2]) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (7/1).

([3]) روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (58/1)

([4])الجامع لمسائل أصول االفقه وتطبيقها على المذهب الراجح / د. عبد الكريم النملة /مكتبة الرشد/ ط11: 1435هـ- 2014م (ص14)

المبحث الثاني : فائدة علم أصول الفقه، استمداده موضوعه، وحكم تعلمه، ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول:فائدة علم أصول الفقه، فضله وأهميته
المطلب الثاني: استمداد علم أصول الفقه، والغاية منه
المطلب الثالث:موضوع علم أصول الفقه،واضعه ومسائله
المطلب الرابع: حكم تعلم علم أصول الفقه شرعا

المطلب الأول: فائدة علم أصول الفقه فضله وأهميته:

1- فائدته:

لأصول الفقه فائدتان:

إحداهما: ترجع إلى المجتهد نفسه وهو من يستنبط الأحكام الفقيه من الأدلة التفصيلية

ثانيهتما: ترجع إلى المقلد ، وهو من يأخذ تلك الأحكام من المجتهد ويكون على بينة من هذا الفن.[1]

قال النملة في كتابه[2] (الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح)

فوائد علم أصول الفقه هي:

الأولى: تعلم طرق استنباط الأحكام للحوادث المتجددة.

الثانية: أن من تعلمه فإنه يكون قادرا على الدفاع عن وجهة نظر إمامه.

الثالثة: إن العارف بالحكم وأدلة هذا الحكم أعظم أجرا من الذي يعلم الحكم بدون أدلته.

الرابع: أن العارف بالقواعد الأصولية يستطيع أن يدعو إلى الله وإلى دينه بأسلوب مقنع.

الخامسة: أن العارف بتك القواعد يستطيع أن يبين لأعداء الإسلام أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان.

السادسة: أنه لا يمكن لأي شخص أن يقوم بتفسير القرآن أو شرح الأحاديث إلا إذا كان عالما بأصول الفقه[3]

قال الفوزان[4] شرح كتاب تسهيل الوصول إلى الرسالة المختصرة في الأصول ومن فوائد دراسة الأصول أيضا:

1) معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان.

2) بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وآدابه.

3) ضبط قواعد الجوار والمناطرة.[5]

([1]) أصو الفقه لمحمد أبو النور زهير/ دار البصائر /ط1428:1هـ-2008م (30/1).

([2]) هو: د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة.

([3]) الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح (ص:13)

([4]) هو: عبد الله بن صالح الفوزان.

([5])تسهيل الوصول إلى الرسالة المختصرة في الأصول(ص:17 -18).

2- فضله:

قال القرافي في صدر كتابه (نفائس الأصول): أما بعد: فأفضل ما اكتسبه الإنسان علما يسعد به في عاجل معاشه ، وآجل معاده ، ومن أفضل ذلك علم أصول الفقه[1]

قال ابن خلدون: (اعلم أن أصول أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة ، وهو النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكاليف وأصول الأدلة الشرعية هي الكتاب ، الذي هو القرآن ثم السنة المبينة له).[2]

3- أهميته:

يقول الإمام القرافي:

(لو لا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة لا قليل ولا كثير فإن كل حكم شرعي لا بد من سبب موضوع ، ودليل يدل عليه وعلى سببه ، فإذا ألغينا أصول الفقه ألغينا الأدلة ، فلا يبقى لنا حكم ولا سبب ، فإن إثبات الشرع بغير أدلته وقواعده بمجرد الهوى خلاف الإجماع ، ولعلهم لا يعبدون بالإجماع ، فإنه من جملة أصول الفقه أو علموا أنه أول مراتب المجتهدين ، فلو عدمه مجتهد لم يكن مجتهد قطعا)[3]

وقال الإمام فخر الدين الرازي: (إن أهم العلوم للمجتهد: علم أصول الفقه)[4]

([1]) نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي / تحقيق: الشيخ عادل أحمد ، وعلي محمد معوض / مكتبة نزار مصطفى الباز /ط1: 1416- 1995م (90/1)

([2]) مقدمة ابن خلدون /مؤسسة الكتب الثقافة/ ط4: 1426- 2005م. (136/2).

([3]) نفائس الأصول للقرافي (200/1).

([4]) أصول الفقه نشأته وتطوره ومدارسه والدعوة إلى تحديد / د. شعبان محمد إسماعيل/ المكتبة المكية /ط1: 1423هـ- 2002م (ص: 33).

المطلب الثاني: استمداد علم أصول الفقه والغاية منه:

استمدادعلم أصول الفقه كثيرة وأهمها ثلاثة:

الأول: أصول الدين.

الثاني: علم اللغة العربية.

الثالث: الأحكام الشرعية.

أما أصول الدين – وهو علم الكلام _ : فإن علم أصول الفقه قد استمد منه مسائل من أهمها: مسألة الحاكم ، والتحسين ، والتقبيح العقليين ، والتكليف بما لا يطاق، وتكليف المعدوم

أمّا اللغة العربية فإن علم أصول الفقه قد استمد منها مسائل ، ومنها:

الأوامر والنواهي ، والعموم والخصوص ، والمطلق والمقيد ، ومعاني الحروف .

وأما الأحكام الشرعية فإن علم أصول الفقه قد استمد منه بسبب أن المقصود والغرض من هذا العلم هو إثبات الأحكام الشرعية فلا بد للأصولي أن يعرف قدرا ليس بالقليل من الفقه والأحكام الشرعية.[1]

والغاية:

يتميز علم أصول الفقه بأنه نظريات كبرى ومناهج استنباط أصلية واضحة ، فهو كما أنه يضبط أصول الإجتهاد ، وينير الطريقة أمام المجتهدين، كذلك فهو يضبط للعالم والفقيه والمتفقه أصول الأحكام الشرعية [2].

([1]) المهذب في علم أصول الفقه المقارن (1/55-56)

([2]) أصول الفقه ومدارس البحث فيه للدكتور : وهبة الزحيلي /دار المكتبي/ ط1: 1420هـ - 2000م (ص:17).

المطلب الثالث: موضوع علم أصول الفقه واضعه ومسائله:

1- موضوعه:

قال الضياء الدين ابن الأثير : (موضوع كل علم هو الشيء الذي يسأل فيه عن أحواله التي تعرض لذاته،فموضوع الفقه هو أفعال المكلفين ، والفقيه يسأل عن أحوالها التي تعرض لها من الفرض والنفل ، والحلال والحرام ، والندب ، والمباح وغير ذلك ، وموضوع الطب هو بدن الإنسان ، والطبيب يسأل عن أحواله التي تعرض له من صحته وسقمه.

موضوع الحساب هو الأعداد والحاسب يسأل عن أحوالها التي تعرض لها من الضرب والقسمة والنسبة وغير ذلك.

موضوع النحو هو الألفاظ والمعاني والنحوي يسأل عن أحوالها في الدلالة من جهة الأوضاع اللغوية)[1]

وقد اختلف العلماء في موضوع علم (أصول الفقه) على أقوال:

1- ذهب بعضهم أن موضوع علم (أصول الفقه) هو الأدلة ، قال صاحب فواتح الرحموت[2] بشرح مسلم الثبوت (أن الموضوع الأدلة فحسب)[3] وقال صاحب إرشاد الفحول: (وقيل موضوع علم أصول الفقه هو الدليل السمعي الكلي فقط)[4]

2- وذهب آخرون (هو الأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة).

وقد ذهب إلى هذا القول بعض علماء الأصول فعلى رأي هؤلاء يكون موضوعه الأحكام التكليفية من وجوب وندب وحرمة وكراهية وإباحة والأحكام الوضعية كالسبب والشرط والمانع والعلة والصحة والبطلان وغيرها.[5]

([1]) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر/ لضياء الدين ابن الأثير /دار النهضة مصر للطبع والنشر: (ص:37).

([2]) هو العلامة عبد العلي ، محمد بن نظام الدين. ت: 1225هـ.

([3]) فواتح الرحموت للعلامة عبد العلي (16/1).

([4]) إرشاد الفحول للشوكاني (69/1).

([5]) علم أصول الفقه من التدين إلى نهاية القرن الرابع الهجري(69/1).

3- وقال بعضهم أن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة والأحكام ، قال الشوكاني: [1] (وجميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات أعراض ذاتية للأدلة والأحكام ، من حيث إثباب الأدلة للأحكام وثبوت الأحكام بالأدلة)[2]

قال صاحب مراقي السعود لمبتغى الرقى والصعود[3] (الأحكام والأدلة الموضوع: وكونه هذه فقط مسموع)[4] ، وقال صاحب نثر الورود على مراقي السعود : (وموضوع علم الأصول: الأدلة الشرعية والأحكام ، وقال بعضهم: إن موضوع علم الأصول الأدلة الشرعية فقط)[5]

4- وقال آخرون: (أن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة السمعية والإجتهاد والترجيح)

2- واضعه:

واضع هذا العلم هو محمد بن إدريس الشافعي.

قال مراقي السعود: (أول من ألفه في الكتب: محمد بن شافع المطلبي).[6]

3- مسائله ومقصوده:

1) ما يتعلق بتعريف أصول الفقه ، وبيان موضوعه ، وغايته ، واستمداده .

2) المسائل المتعلقة بالمبادئ الفقهية والأحكام الشرعية[7]

ومقصوده هو: معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة[8]

([1]) هو الشيخ العلامة الفقيه الأصولي ، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن إبراهيم بن محمد العفيف بن محمد بن مرزوق الشوكاني ثم الصنعاني إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (13/1)

([2]) المرجع السابق (68/1).

([3]) هو عبد الله بن الحاج إبراهيم بن الإمام محنض أحمد العلوي ، العلامة النحرير ، الذي طار ذكره وانتشر واشتهر علمه في الآفاق ، فاق معاصريه علما وفقها ،نثر الورود على مراقي السعود لمبتغى الرقى والصعود/دار المنارة/ ط3: 1423هـ - 2002م (15).

([4]) متن المنظومة المسماة مراقي السعود لمبتغى الرقى والصعود/ دار المنارة/ ط2: 1429هـ - 2008م (8).

([5]) نثر الورود (ص:31) وهو محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ، صاحب أضواء البيان.

([6]) متن المنظومة المسماة مراقي السعود (ص:8).

([7]) علم أصول الفقه حقيقة – ومكانته– وتاريخه – ومادته/ ط1: 1416هـ - 1996م (ص:251).

([8]) المستصفي للغزالي (15/1).

ولذا قال الإمام الغزالي- رحمة الله تعالى عليه- : (فإذا جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب :

القطب الأول: في الأحكام والبداءة بها أولى لأنها الثمرة المطلوبة..)

القطب الثاني: في الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع....)

القطب الثالث: في طريق الإستثمار ، وهو وجوه دلالة الأدلة....)

القطب الرابع: في المستثمر ، وهو المجتهد الذي يحكم بظنه ويقابله المقلد الذي يلزمه اتباعه....)[1]

([1]) المستصفي للغزالي(1/15 – 16).

المطلب الرابع: حكم تعلم علم أصول الفقه شرعا:

معرفة (**أصول الفقه**) فرض كفاية ،وقيل : فرض عين على من أراد الإجتهاد والحكم والفتوى.[1]

وقيل: إن تعلم أصول الفقه يختلف باختلاف المتعلمين ، فإن كان الشخص يهيئ نفسه للوصول إلى درجة الإجتهاد في هذه الشريعة الإسلامية ويريد رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره فإن تعلم أصول الفقه بالنسبة إليه فرض عين ، لأنه لا يمكن أن تتوصل إلى درجة الإجتهاد بدون تعلمه.

أما إذا كان الشخص طالبا للعلم بصورة عامة ، فإن تعلم أصول الفقه فرض كفاية.[2]

([1]) المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، جمعه: محمد بن عبد الرحمن/ ط1: 1418هـ (5/2).

([2]) المهذب في أصول الفقه المقارن للدكتور النملة (4/1)

الفصل الثاني: نشأة علم أصول الفقه

المبحث الأول:مرحلة ماقبل التدوين ، ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول: علم أصول الفقه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعصر الصحابة

المطلب الثاني:علم أصول الفقه في عهد التابعين، وظهور مدرستي الحجاز والعراق

المطلب الثالث:أمثلة لبعض القضايا الفقهية التي جرى فيها الخلاف بين المدرستين

المطلب الرابع:علم أصول الفقه في عصر الأئمة

المبحث الثاني :مرحلة ما بعد التدوين ، ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:أول من ألف علم أصول الفقه وسبب تأليفه

المطلب الثاني:دعوى سبق الإمام الشافعي والرد عليها

المطلب الثالث:مكانة الإمام الشافعي العلمية

المطلب الأول: علم أصول الفقه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة

أولا: أصول الفقه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم:

يمثل عهد النبي صلى الله عليه وسلم عهد النشأة والتأسيس للقواعد الأصولية حيث أن هذا العهد هو الذي ابتدأ به تاريخ التشريع والفقه في الإسلام ، ففيه نزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، حاملا إليه التكليف الإلهي له بحمل أمانة تبليغ آخر رسالات الله إلى خلقه من بني آدم حتى يستقيموا على شريعة الله عز وجل ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن محارمه ،قال تعالى: ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾[1]

ومن اجتهاده صلى الله عليه وسلم:

- **ما بدأ من اجتهاده في صورة التمني** [2]

أحَبَّ صلى الله عليه وسلم أن يكون البيت الحرام قبلته في الصلاة، بعد ما مكث متجها فيها إلى بيت المقدس أكثر من ستة عشر شهرا.

فأجابه الله إلى ما طلب، وصرف قبلته إلى الكعبة بما أنزله في الآية الكريمة: [3]﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها﴾[4]

- **ما بدا من اجتهاده في صورة أن همّ ولم يفعل**[5]

عن أبي هريرة ،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لقد هممت أن آمر فِتْيَتِي أن يجمعوا حزم الحطب، ثم آمر بالصلاة فتقام ،ثم أحرّق على أقوام لا يشهدون الصلاة»[6]

([1]) القواعد الأصولية تحديد وتأصيل ، د/ مسعود (ص: 44).

([2]) اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الجليل عيسى أبو النصر – مكتبة الشروق الدولية ط2: 1423هـ (ص: 37).

([3]) المرجع السابق ، (ص: 37).

([4]) سورة البقرة (144)،

([5]) اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم (ص: 41).

([6]) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (469/1) وما بعدها ، سنن ابن ماجة تصنيف أبي عيد الله محمد بن يزيد القزويني الشهير بـ (ابن ماجة) حكم على أحاديثة وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني – الناشر– مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،ط1 (ص: 150).

– ما بدا من اجتهاده في صورة النهي العام[1]

عن صفيةبنت شيبة، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح، فقال: «يا أيها الناس إن الله حرّم مكة ،يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها، ولا ينفّر صيدها ، ولا يؤخذ لقطتها إلا منشد» فقال العباس: (إلا الإذخر ، فإنه للبيوت والقبور) – فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إلا الإذخر»[2]

والقرافي –في تنقيح الفصول– يعلق على هذا الحديث بقوله: فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لما بين له العباس الحاجة إلى الإذخر أباحه بالاجتهاد للمصلحة [3]

وعلى الرغم من أن الاجتهاد في هذا العهد لم يكن عملا منهجيا منظما، ولم يستند النبي صلى الله عليه وسلم ولاصحابته في اجتهاداتهم لقواعد وضوابط متعارفة [4]

– قاعدة ترتيب مصادر التشريع عند البحث عن الحكم الشرعي: [5]

حديث معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن ، فقال: «كيف تقضي» فقال: (أقضي بكتاب الله) قال: "فإن لم يكن في كتاب الله" قال: (فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال: "فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال: (أجتهد رأيي) قال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم"[6]

قاعدة قياس الأولى:[7]

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعلها صوم شهر ، أفأقضيه عنها؟ فقال: "لوكان على أمك دين أكنت قاضيه عنها" قال: نعم ،قال:"فدين الله أحق أن يقضى"[8]

([1]) اجتهاد الرسول لعبدا لجليل (ص: 62).

([2]) إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة ، تأليف :صفاء الضوّي أحمد العدوي ، ط1: 1422هـ ، مكتبة دار اليقين (318/4).

([3]) اجتهاد الرسول لعبد الجليل ، (ص: 62).

([4]) القواعد الأصولية تحديد وتأصيل (ص: 56).

([5]) المرجع السابق (ص: 56).

([6]) تحفة الأحوذي للمباركفوري ، بشر جامع الترمذي ، خرّج أحاديثه عصام الصبا بطي ، ط1: 1321 هـ ، دار الحديث (225/4-226).

([7]) القواعد الأصولية تحديد وتأصيل (ص: 56).

([8]) صحيح مسلم (218/2).

- **قاعدة قياس المماثلة:** [1]

وعن أبي هريرة قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إن امرأتي ولدت غلاما أسود) فقال النبي صلى الله عليه وسلم «هل لك من إبل؟» قال: (نعم) قال: «فما ألوانها؟» قال: (حمر) قال: «هل فيها من أورق[2]» قال: (إن فيها لوُرقاً) قال: «فأنّى أتاها ذلك» قال: (عسى أن يكون نزعه عرق[3]) قال: «وهذا عسى أن يكون نزعه عرق»[4]

- **قاعدة حفظ مصالح المكلفين وتحقيق مقاصد الشارع في التشريع:** [5]

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار» قلت إني أفعل ذلك: قال: «فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك ، وَنَفِهَتْنَفْسكَ،لعينك حق،ولنفسك حق، ولأهلك حق، قم ونم،وصم وأفطر»[6]

- **قاعدة قياس العكس:**

ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه: «وفي بضع أحدكم صدقة[7]» قالوا يارسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟

قال: «أريتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إن وضها في الحلال كان له أجر»[8]

([1]) القواعد الأصولية تحديد وتأصيل (ص: 57)

([2]) أورق: هو الذي فيه سواد ليس بصاف شرح محمد فؤاد عبد الباقي في صحيح مسلم (526/2).

([3]) عرق: المراد بالعرق هنا: الأصل من النسب ، تشبيها بعرق الثمرة ، شرح محمد في صحيح مسلم (526/2).

([4]) صحيح مسلم (526/2).

([5]) القواعد الأصولية تحديد وتأصيل (ص: 57).

([6]) صحيح مسلم (229/2).

([7]) وفي بضع أحدكم: هو بضم الباء ، ويطلق على الجماع ، ويطلق على الفرج نفسه ، وكلاهما تصح إرادته هنا وفي الحديث دليل على أن المباحات تصير تصير طاعات بالنيات الصافيات فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة أو معاشرتها بالمعروف الذي أمره الله تعالى به ، صحيح مسلم تخريج وتعليق ، محمد فؤاد عبد الباقي (116/2).

([8]) صحيح مسلم (116/2)

ثانيا: الصحابة وأصول الفقه:

باشر الصحابة – رضوان الله عليهم– مهمة الفتوى والقضاء بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ، وكان منهجهم في ذلك الرجوع إلى القرآن أولا فإن وجدوا فيه حكما أخذوا به وإلا رجعوا إلى السنة فإن لم يجدوا الحكم رجعوا إلى الاجتهاد[1]

وكانوا عادة ما يتشاورون في المسألة التي تكون محلا للاجتهاد فإن أجمعوا على شيء أخذوا به وإلا أعتمد كل منهم على اجتهاده الخاص[2]

قال ابن القيم رحمه الله تعالى[3] (وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بالنظير)[4]

ومن اجتهادات الصحابة كثيرة منها:

1- عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده،وكفر من كفر من العرب ، قال عمر لأبي بكر:كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ، فقال عمر: فو الله ما هو إلا رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق[5]

([1]) دراسات في أصول الفقه الإسلامي الدكتور: خليفة بابكر(ص: 17).

([2]) المرجع السابق (ص: 17).

([3]) هو محمد بن أبي أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ، أبو عبد الله شمس الدين من أركان الإصلاح الإسلامي ، وأحد كبار العلماء مولده ووفاته في دمشق دمشق تتلمذ شيخ الإسلام ابن تيمية ، حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه ، أصول الفقه تاريخه ورجاله (ص: 340).

([4]) إعلام الموقعين عن رب العالمين لأبي عبدالله محمدبن أبي بكربن أيوب المعرف بابن القيم الجوزية/ ط1: 1423 هـ / دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع (354/2).

([5]) صحيح البخاري تصنيف الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، طبع على نفعه الدكتور محمد بن صالح الراجعي ، إعتنى به أبو صهيب الكرمي بيت أفكار الدولية للنشر 1419هـ / 1998م ، (ص: 273).

2- اجتهاد عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه– في المفوَّضة ، فقد روى أصحاب السنن أن رجلا تزوج إمرأة ولم يفرض لها صداقا ، فمات قبل أن يدخل بها،فأتو بان مسعود فقال: التمسوا فلعلكم أن تجدوا في ذلك أثر فأتوا ابن مسعود فقالوا: قد التمسنا فلم نجد فقال ابن مسعود: أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله ، أرى لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، فقم معقل بن سنان الأشجعي فقال:قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل ما قلت ففرح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بموافقة قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم[1]

3- حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن الشباق أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن يكتب الوحي قال: أرسل إلى أبوبكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر فقال أبوبكر: أن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحرّ يوم اليمامة بالناس وإني أخشى أن يستحرّ القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن يجمعوه وإني لأرى أن تجمع القرآن قال أبوبكر: قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: هو والله خير فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر[2] .

فأبو بكر رصي الله عنه أخذ بهذا الاجتهاد، وكلّف زيد بن ثابت بجمع المصحف[3]

4- ما روى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سوى بين المسلمين في الفيء والخروج باجتهاده وقد خالفه عمر بعد أن تولى الخلافة فلم يسو بينهم بل جعلهم على مراتب بحسب تقدم إسلامهم ومكانتهم من النبي صلى الله عليه وسلم [4]

([1]) القواعد الأصولية تحديد وتأصيل (ص: 63 – 64).

([2]) عمدة القاري شرح صيح البخاري ، تأليف الإمام العلامة بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني ، ضبطه وصححه ، عبد الله محمود محمد عمر – دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان الطبعة الأولى 1421هـ (380/18).

([3]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري ، للدكتور الضويحي (94/1).

([4]) المرجع السابق(ص:94).

القضايا التي اتفق عليها الصحابة:

- القضية الأولى: اختلف الصحابة في موضع دفنه صلى الله عليه وسلم، ثم اتفقوا على أن يدفن موضع فراشه حيث قبض صلى الله عليه وسلم عندما، روى لهم أبوبكر الصديق أنه لا يدفن نبي إلا حيث يموت[1]
- القضية الثانية: إجماعهم على خلافة أبي أبكر الصديق رضي الله عنه[2].

كانت أول مسألة عرضت للصجابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تتطلب حكما سريعا مسألة الخلافة ، ولم يكن فيها نص مباشر يرجع إليه ، فاختلف الصحابة ثم استقر رأيهم على بيعة سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه وكان مستندهم في ذلك فيما بين الخلافة (الإمامة الكبرى) على إمامة الصلاة ولهذا قالوا: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا[3]

- القضية الثالثة: إجماعهم على قتل مانع الزكاة [4] .

القضية التي واجهها الصحابة هي(إمتناع جماعة من العرب عن أداء الزكاة) فعزم أبوبكر أمره على قتالهم ،ولم يكن من رأي عمر بادئ الأمر قتال هؤلاء لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فظل أبوبكر يراجعه حتى شرح الله صدره للقتال واتفق الصحابة عليه [5]

- القضية الرابعة: إجماعهم على جمع المصحف[6] .

ومن القضايا التي اتفقوا عليها كذلك (جمع القرآن) وقد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن قد جمع في مصحف واحد وليس هناك من كتاب أو سنة ما يدل على جمعه ولكن عمر رأى ضرورة ذلك بعد موقعة اليمامة ، وظل يراجع أبابكر حتى اقتنع بذلك وصار هذا إجماعا من الصحابة [7]

([1]) تاريخ التشريع الإسلامي الشريع والفقه لمناع القطان (ص: 197).

([2]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (97/1).

([3]) دراسات في أصول الفقه الإسلامي (ص: 20).

([4]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع عشر الهجري (97/1).

([5]) تاريخ التشريع الإسلامي لمناع القطان (ص:196).

([6]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (ص: 97).

([7]) تاريخ التشريع لمناع القطان (ص: 198).

القضايا التي اختلفوا فيها:

- **عدة الحامل:**

اختلافهم في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها فقال علي رضي الله عنه تعتد بأبعد الأجلين جمعا بين الآيتين ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾[1]،﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾[2].

وقال عمر وابن مسعود: تعتد بوضع الحمل ، عملا بالآية الأخيرة لتاخرها في النزول[3]

- **ربا الفضل:**

اختلفوا في ربا الفضل:

فمذهب ابن عباس إلى أن الربا المحرم ربا النسيئة وإن ربا الفضل جائز لا حرمة فيه ووافقه ذلك بعض الصحابة ذكر منهم أسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير [4]

والصحابة رضوان الله عليهم وإن لم يكن لهم قواعد أصولية مدونة، إلا أن لهم منهجا واضحا وطريقة محددة في كيفية استنباط الأحكام من الأدلة ، هذا المنهج وتلك الطريقة لا يخفيان على كل مطلع على فتاويهم ، وما أثر عنهم من أقوال [5].

المطلب الثاني: علم أصول الفقه في عهد التابعين وظهور مدرستي الحجاز والعراق

أولا: أصول الفقه في عهد التابعين:

([1]) سورة البقرة ، الآية: 234.

([2]) سورة الطلاق، الآية: 4.

([3]) القواعد الأصولية تحديد وتأصيل (ص: 67)

([4]) تاريخ التشريع لمناع القطان (ص: 207).

([5]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (ص: 108/15).

كان منهج الإجتهاد الفقهي الذي سار عليه التابعون هو نفس منهج الصحابة ، وهو الاعتماد على مصادر الفقه الأساسية الأربعة وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، فإذا سئل الفقيه عن حكم مسألة، نظر أولا في نصوص كتاب الله تعالى ، فإن وجد فيه نصا أو ظاهرا ،تمسك به وحكم في المسألة أو الحادثة على مقتضاه ، وإذا لم يجد فيه ذلك ،نظر في السنة النبوية فإن وجد فيها خيرا أو سنة عملية أو تقريرية أخذبها ، ثم ينظر في إجماع العلماء ثم في القياس[1]

تفرق الصحابة في الأمصار هوأبرز أسباب الإختلاف بين التابعين في مناهج الاجتهاد[2] فقد كان ابن عباس في مكة، وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر في المدينة، وعبد الله بن مسعود في العراق ،وكان هؤلاء الصحابة هم سادة الفقه والعلم في عصرهم وعلى يدي كل منهم تتلمذ جيل كامل من التابعين[3] وقد تميز عدد من التابعين في الإجتهاد والفتوى ، وكان هذا التميز نتيجة لملازمتهم لكبار الفقهاء من الصحابة وتلقيهم الفقه والعلم على أيديهم[4].

ومن أبرز من اشتهر من التابعين بالاجتهاد والفتوى:

سعيد بن المسيب[5] رحمه الله تعالى فقد كان تلميذا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه ويعد أجمع الناس الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفتاوى أبي بكر وعمر وعثمان، ولذا كان أعلم فقهاء المدينة وأشهر المفتين بها[6]

وإبراهيم النخعي[7] فقد كان تلميذا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وأشهر من عرف بالفتوى في الكوفة[1]

([1]) اجتهاد التابعين لدكتور وهبة الزحيلي ط1: 1425هـ ، دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع (ص: 13).

([2])علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (115/1).

([3]) المرجع السابق (115/1).

([4]) المرجع السابق (116/1).

([5]) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي ، أبو محمد سيد التابعين ، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع ، وكان يعيش من التجارة بالزيت لا يأخذ عطاء وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته حتى سمي رواية عمر توفي بالمدينة سنة 94هـ ، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ، تأليف خير الدين الزركلي ، ط15: 2002 درا العلم للملايين (102/3).

([6]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (117/1).

([7])هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي ، من مذلج ، من أكابر التابعين صلاحا وصدق رواية وحفظا للحديث ، من أهل الكوفة ، مات مختفيا من الحجاج ، توفي سنة 96هـ الأعلام (80/1).

(إضافة إلى عطاء بن أبي رباح[2] في مكة، وطاؤوس[3] في اليمن، ويحيى بن أبي كثير[4] في اليمامة ، والحسن البصر[5] في البصرة، ومكحول[6] في الشام،
وعطاء الخراساني[7] في الخراسان ، والقفهاء السبعة في المدينة[8])[9]

وقد كان هؤلاءالأئمة هو سادة الفقه والفتوى في زمنهم ، وكانوا يسيرون في استنباطهم للأحكام على المنهج الذي سار عليه أئمتهم من الصحابة ، ولم يكونوا في ذلك محتاجين إلى علم مدون ينظم لهم قواعد استنباط الأحكام من الأدلة ، نظرا لما امتازوا به من الملكات الفطرية ، سواء ما يتعلق منها بالعلم التام بالجوانب اللغوية ، وما يتبع ذلك من معرفة دلالات الألفاظ وغيرها، أو ما يتعلق بمعرفة أسرار التشريع ومقاصده ومراميه ، نظرا لقرب العهد وكونهم قد لازموا الصحابة نقلة الشرع وأعلم الناس بأحكامه[10].

ثانيا: ظهور مدرستي الحجاز والعراق:

([1]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (117/1).

([2]) هو عطاء بن أسلم بن صفوان، تابعي من أجلاء الفقهاء ،كان عبدا أسود ، ولد في جند (باليمن) ونشأ بمكة فكان مفتى أهلها ومحدثهم ، وتوفي سنة 114هـ بمكة، الأعلام (235/4).

([3]) هو طاؤوس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء ، أبو عبد الرحمن من أكابر التابعين تفقها في الدين ورواية للحديث ، وتقشفا في العيش ، وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك أصله من الفرس ، ومولده ومنشأه في اليمن توفي حاجا بالمزدلفة ، أو بمنى ، وكان هشام بن عبد الملك حاجا تلك السنة فصلى عليه ، وكان يأتي القرب من الملوك والأمراء ، قال أبن عيينة: متجنبوا السلطان ثلاثة: أبوذر ، وطاؤوس ، والثوري، توفي سنة 106هـ ، الأعلام (224/3).

([4]) هو يحيى بن أبي كثير الإمام أبو نصر اليمامي الطائي مولاهم أحد أعلام الحديث ،كان ثقة ثبتا ، لكنه يدلس ، ويرسل مات سنة 129هـ وقيل 132هـ ، علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (118/1).

([5]) هو الحسن بن يسار البصري ، أو سعيد تابعي كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء ولد بالمدينة 21هـ ، توفي في البصرة سنة 110هـ الأعلام (226/2).

([6]) هو مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل أبو عبد الله الهذلي بالولاء ، فقيه الشام في عصره من حفاظ الحديث ، اصله من فارس ، توفي سنة 112هـ الأعلام (284/7).

([7]) هو عطاء بن مسلم بن مسيرة الخراساني مفسر كان يغزو ويكثر من التهجد في الليل ، من تصنيفه التفسير الناسخ والمنسوخ توفي سنة 135هـ ، الأعلام (235/4).

([8]) الفقهاء السبعة هم: سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وأبوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، إعلام الموقعين عن رب العالمين (41/2-42).

([9]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاي القرن الرابع الهجري (117/1-118).

([10]) المرجع السابق (119/1)

فهاتان المدرستان جمعتا كل مسائل الفقه التي ظهرت في هذا الوقت وبحثوا فيها، كما كانت لهم أصول متميزة واضحة ، خرجوا عليا ما جدّ من مسائل[1].

ودارسة هاتين المدرستين، ومبادء كل مدرسة الفقهية، في نظر المؤرخين الإسلاميين من الأهمية بمكان لأنها تمثل الحلقة التي تربط بين عصرين متمايزين:

1-عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

2-عصر المذاهب الفقهية وكيف نشأت؟.

فمن مدرسة الحديث تفرع مذهب الإمام مالك ومن سار على نهجه.

ومن مدرسة العراق تفرع مذهب الإمام أبي حنيفة وأتباعه.

أما الشافعي فقد جمع بين المدرستين وسار على نهجه تلميذه الإمام أحمد بن حنبل -رحمهم الله جميعا[2]

طريقة أهل الحديث:

وكان مقرها المدينة المنورة وقد تزعمها سعيد بن المسيب تلميذ عبد الله بن عمر، وكان أرباب هذه الطريقة يحرصون على التمسك بظواهر النصوص ، ولا يأخذو بالقياس إلا ناذرا[3] وأصل مذهب هذه المدرسة يرجع إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وزيد بن ثابت ، وعائشة وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهم جميعا-[4]

([1])أصول الفقه نشأته وتطوره ومدارسه والدعوة إلى تجديده(ص:49).

([2]) أصول الفقه نشأته وتطوره ومدارسه والدعوة إلى تجديده (ص: 49 – 50).

([3]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (120/1).

([4]) أصول الفقه نشأته وتطوره ومداسه والدعوة إلى تجديده (ص: 50).

أسباب ظهور هذه المدرسة:

1-تأثر مدرستهم بالمنهج الذي التزمه علمائهم في حرصهم على الأحاديث والآثار ، وتجنبهم الأخذ بالرأي وإعمال القياس، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملجئية وربما امتنعوا عن الإفتاء في المسألة التي لا يوجد لها دليل من كتاب أو سنة أو أثر[1]

2-ما لديهم من ثروة كبيرة لدى الصحابة الذين استوطن أكثرهم الحجاز عامة والمدينة خاصة من أحاديث وآثار[2]

3-يسر الحياة لدى أهل الحجاز وقلة مشاكلهم ،حيث كانوا على الفطرة الأولى بمنأى عن تحدثه المدينة الفارسية أو اليونانية من تفريع للمسائل ، وكان الناس يعيشون على الحالة التي كانوا يعيشون عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هناك من الحوادث المستجدة سوى القليل النادر[3]

4-بعدهم عن مواطن الفتنة وبواعث النزاع بالنسبة لما كان عليه الأمر في العراق[4]

خصائص مدرسة الحديث:

1-أنهم اعتنوا بحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة وكانوا يقفون في الفتوى عند الرواية غالبا ولا يستعلمو الرأي في الأحكام إلا ناذرا[5]

2- صحة ما يروون من الأحاديث نظرا لاستيثاقهم منها ، ولذلك يرون أن الأحاديث التي يروونها مقدمة على الأحاديث التى يرويها علماء العراق والشام، وبلغ بهم الإعتماد على صحة أحاديثهم أنهم لا يقبلون أحاديث غيرهم إذا انفرد رواتها دون أن يكون لها مؤيد من رواتهم[6]

([1]) تاريخ التشريع الإسلامي التشريع والفقه (ص: 293).

([2]) القواعد الأصولية تحديد وتأصيل (ص: 79).

([3]) تاريخ التشريع الإسلامي التشريع والفقه (ص: 293).

([4]) القواعد الفقهية تحديد وتأصيل (ص: 79).

([5]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (ص: 121/1)

([6]) دراسة تاريخية للفقه وأصوله والإتجاهات التي ظهرت فيهما لدكتور مصطفى سعيد الخن / الشركة المتحدة للتوزيع /ط1: 1404هـ (ص: 77).

3-وقوفهم عند ظواهر النصوص من غيرعن عللها في الأعم الأغلب، وهذه الظاهرة في هذه الطريقة أدت إلى وجود حكايات عن أحكام بعيدة عن المعقول[1]

4-قلة تفريعهم للفروع وكراهيتهم السؤال عن المسائل الافتراضية التي لم تقع بعد[2]

طريقة أهل الرأي:

وكان مقرها العراق وقد تزعمها إبراهيم النخعي تلميذ علقمة النخعي[3] الذي تلقى الفقه على يدي عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.

وأصحاب هذه الطريقة يرون أن أكثر الأحكام الشرعية معقولة المعنى ، وأن جميع الأحكام شرعت لمصالح العباد فكانوا يبحثون عن علل تلك الأحكام ويجرون عليها الأحكام وجودا وعدما، بل ربما ردوا الحديث المخالف لتلك الضوابط[4] وكان إمام هذه المدرسة من الصحابة: عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهم جميعا- وتأثرهم عدد من التابعين، ساروا على منوالهم وتأثروا بآرائهم واجتهاداتهم منهم الفقهاء الستة:

1-علقة بن قيس النخعي ، ت 96هـ.

2-الأسود بن يزيد النخعي ، ت 75هـ.

3-مسروق بن الأجدع الهمداني ، ت 63هـ.

4-عبيدة بن عمر السلماني ، ت 72هـ .

5-شريح بن الحارث القاضي ، ت 82هـ.

6- الحارث الأعور[5]

عبد الله بن مسعود هو مؤسس مدرسة الرأي بالكوفة منذ أن أرسله عمر إليها معلما وقد كتب لهم: (إني بعث عمار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا وهما النجباء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر فاقتدوا بهما وأطيعوا واسمعوا قولهما ،

([1]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (121/1).

([2]) المرجع السابق (121/1).

([3]) هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الهمداني ، أبو شبل ، تابعي ،كان فقيه العراق الأعلام (248/4).

([4]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (122/1).

([5]) أصول الفقه نشأته وتطوره مدارسه والدعوة إلى تجديده (ص: 52 – 53).

وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي[1]

أسباب ظهور هذه الطريقة:

1-تأثرهم بطريقة شيوخهم وأبرزهم عبد الله بن مسعود الذي كان يأخذ بالرأي والقياس[2]

2-كان الحديث في العراق قليلا إذا قيس إلى ما لدى أهل الحجاز ، موطن الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة ، فإن عدد الصحابة الذين وفدوا على العراق كان قليلا بالنسبة إلى الصحابة الذي ظلوا في الحجاز[3]

3-كثرة المسائل الجزئية والمشاكل المتعددة التي تحتاج إلى إعمال الرأي في العراق بسبب كونه متصلا بالحضارة الفارسية إتصالا وثيقا بخلاف الحجاز[4]

4-شيوخ الوضع في الحديث في العراق تاييدا للمذاهب السياسية ، لكونه موطن الشيعة والخوارج وعلى أرضه دارت الفتنة ، وهذا جعل علماءه في مدرسته يقلون من رواية الحديث ويتحفظون فيها تحرزا من الوقوع في الأحاديث الموضوعة فكانت الأحاديث التي يعول عليها لديهم قليلة وبهذا يدعوهم عند النظر في المسائل إلى القول بالرأي حيث لا نص[5]

خصائص طريقةأهل الرأي:

1-كثرة تفريعهم للفروع وفرضهم للفرضيات حتى ما كان منها بعيد الوقوع[6]

2-قلة روايتهم للحديث واشتراطهم فيه شروطا لا يسلم معها إلا القليل[7]

3- أنهم اعتنوا بالبحث عن العلل والمقاصد في الفقه والتشريع، واستعملوا العقل كثيرا في نظرتهم إلى الأحكام[8]

([1]) دراسة تاريخية للفقه وأصوله والإتجاهات التي ظهرت فيهما (ص: 80).

([2]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (122/2-123).

([3]) تاريخ التشريع الإسلامي التشريع والفقه (ص: 290).

([4]) القواعد الأصولية تحديد وتأصيل (ص: 78).

([5]) المرجع السابق (ص: 78).

([6]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (124/1).

([7]) تاريخ التشريع الإسلامي التشريع والفقه (ص: 291).

([8]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (124/1).

المطلب الثالث: أمثلة لبعض القضايا الفقهية التي جرى فيها الخلاف بين المدرستين:

ويعنينا هنا أن نذكر بعض الأمثلة الفقهية والتي كانت مثار جدل ونزاع بين المدرستين ، وهي تمثل نوعا من أنواع الإجهاد الجماعي[1]

1-القراءة خلف الإمام:

فكان رأي أهل مدرسة الحديث القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه وعدم القراءة فيما جهر فيه ، أما أهل الكوفة فكانوا يرون عدم القراءة خلف الإمام سواء أكان جهر أم سرا[2]

عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة بينما يرى أغلب أهل الرأي عدم القراءة خلف الإمام فيما جهر وفيما أسر على السواء[3]

وأما الإمام أبو حنيفة: فقد منع من القراءة خلف الإمام مطلقا عملا بالآية الكريمة: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له...﴾[4] ولحديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»[5]

وأهل الحجاز في هذا يقفون عند الأحاديث والآثار التي تدل على قراءة الفاتحة خلف الإمام لحديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»[6]

2-صفة الجلوس في الصلاة:

فأهل الحجاز في الرأي الغالب يرون الجلوس على الورك اليسرى أما أهل الكوفة فيرون رأيا آخر وهو أن يفرش قدمه اليسرى على الأرض ويجلس عليها[7]

([1]) أصول الفقه نشأته وتطوره ومدارسه والدعوة إلى تجديده (ص: 54).

([2]) المرجع السابق (ص: 54).

([3]) تاريخ التشريع الإسلامي التشريع والفقه (ص: 295).

([4]) سورة النحل الآية (98).

([5]) تفسير آيات الأحكام محمد علي الصابوني دار الصابوني (47/1).

([6]) تاريخ التشريع التشريع والفقه (ص: 295).

([7]) المرجع السابق (ص: 296).

3-القضايا باليمين والشاهد:

ومن الوقائع والأمثلة التي اختلفت فيها وجهات النظر بين أهل المدرستين تبعا لإختلاف الصحابة من قبل – مسألة: القضاء باليمين مع الشاهد– فكان رأي أهل المدينة هو ما رواه مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ قالا: نعم[1]

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد[2]

أما أهل العراق فكانوا يرون أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه روي أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: البية على المدعى واليمين على المدعى عليه فكان لا يرد اليمين وكان أبو حنيفة لا يستحلف مع البينة ولا يرد اليمين أن حماد لا يفعل شيئا من ذلك[3]

وهكذا نجد الاختلاف قائما بين المدرستي:

فأهل المدينة يرون القضاء بيمين مع الشاهد الواحد وأنّ ذلك من الأموال خاصة وحجبهم في ذلك ما صح من السنة[4]

أما أهل العراق: فقد تمسكوا بظاهر ما جاء في القرآن الكريم فقط يقول الله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾[5] فلم يأخذوا بالسنة لأنها لم لم تبلغهم وإنما بلغهم رأي أصحابهم الذي عضده ظاهر القرآن الكريم[6]

([1]) المنتقى شرح موطأ مالك ، تأليف سليمان بن خلف بن سعيد بن ايوب الباجي ، المحقق: محمد عبد القادر أحمد عطا ، الناشر ، دار الكتب العلمية ط1:: 1420هـ - 1999م ، (182/7).

([2]) الأم للشافعي تحقيق د/ رفعت موزي عبد المطلب / درا الوفاء/ ط1: 1422هـ - 2001 م (627/7 – 628).

([3]) أصول الفقه نشأته وتطوره ومدراسه والدعوة إلى تجديده (ص: 58).

([4]) المرجع السابق (ص: 58).

([5]) سورة البقرة، الآية: 282.

([6]) المرجع السابق (ص: 59).

المطلب الرابع: علم أصول الفقه في عصر الأئمة:

هم الذين عاصروا التابعين وتحدد فترتهم حسب السنين بالقرن الثاني الهجري وقد حذا هؤلاء في استنباط الأحكام وترتيب الأخذ من المصادر والأصول حذوا سلفهم من التابعين ، فكانوا لا يتعدون فتاوى من تلقوا عنه من أهل بلادهم[1]

وقد تهيأ لأئمة هذا العصر ثروة هائلة من الأحاديث النبوية وفتاوى الصحابة وأقوال التابعين ، لم تتهيأ لمن كان قبلهم وورث كل إمام عن فقهاء بلاده من التابعين مناحي الإجتهاد وطرق استنباط، وكان منهجهم –في الجملة– قائما على الرجوع في استنباط الأحكام إلى الكتاب والسنة فإذا اختلفت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة رجعوا إلى أقوال الصحابة ليتضح لهم منها الناسخ والمنسوخ والخاص والعام ، والمطلق والمقيد ، وما كان منها باقيا على ظاهره أو مصروفا عنه وما ترك العمل به لعلة معينة من نسخ أو تأويل[2]

يقول ابن حزم رحمه الله : (ثم أتى بعد التابعين فقهاء الأمصار كأبي حنيفة[3] وسفيان[4] وابن أبي ليلي[5] ليلي[5] بالكوفة وابن جريج[6] بمكة ومالك[7] وابن الماحشون[8] بالمدينة وعثمان البتي[9]

([1]) الفكر الأصولي للدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان /دار الشروق /ط1: 1403هـ (ص: 48).

([2]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (127/1).

([3]) هو النعمان بن ثابت التيمي الكوفي ، أبو حنيفة إمام الحنفية الفقيه المجتهد المحقق ، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ، قال عنه الإمام مالك : (رأيت رجلا لو كلمته في هذه المسألة أن يجعلها ذهبا لقام بحجته) وعن الإمام الشافعي: (الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة) ولد سنة 80هـ وتوفي سنة 150هـ ، الأعلام (36/8).

([4]) هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي ، أبو محمد محدث الحرم المكي ، ولد بالكوفة ، سنة 107هـ ،كان حافظا ثقة واسع العلم كبير القدر قال الشافعي: (لو لا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز) وتوفي رحمه الله تعالى سنة 198هـ الأعلام (105/3).

([5]) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار وقيل داؤد ابن بلال الأنصاري الكوفي، قاض فقيه ، من أصحاب الرأي ، ولد سنة 74هـ وتوفي سنة 148هـ ، الأعلام (189/6).

([6]) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليد وأبو خالد ، فقيه الحرم المكي ،كان إمام أهل الحجاز في عصره ، وهو أول من صنف التصانيف في العلم بمكة ، ولد سنة 80هـ ، وتوفي بمكة 150هـ ، الأعلام (160/4).

([7]) هو مالك بن أنس الأصبحي الحميري ، أبو عبد الله إمام دار الهجرة ، وأحد الأئمة الاربعة عند أهل السنة ، وإليه تنسب المالكية ولد سنة 93هـ وتوفي وتوفي 178هـ ، الأعلام (257/5).

([8]) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمي ، أبو مروان بن الماجشون ، فقيه مالكي ، فصيح ، دارت عليه الفتيا في زمانه ، توفي سنة 212هـ ، الأعلام (160/4).

([9]) هو عثمان بن أسلم بن جرموز البتي أبو عمرو ويقال سليمان بن جرموز ،كتاب الجرح والتعديل ، تأليف ، الإمام الحافظ شيخ الإسلام الرازي /دار إحياء التراث العربي /ط1: 1372هـ / 1952م (145/6).

وسوار[1] بالبصرة والأوزاعي[2] بالشام ، والليث[3] بمصر[4].

ويبقى أبرز سمات هذا العصر هو ظهور أئمة المذاهب الأربعة واستقلال كل واحد منهم بمنهج يسير عليه في استنباط الأحكام.

فقد شهد هذا العصر ظهور الإمامين الجليلين: ابي حنيفة النعمان ومالك بن أنس وكلاهما متقدم على الإمام الشافعي في التاريخ[5]

1-فالإمام أبو حنيفة بين مذهبه حيث يقول: (آخذ بكتاب الله فإن لم أجد فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول الصحابة ، آخذبقول من شئت منهم ، وأدع من شئت منهم ولا اخرج من قولهم إلى قول غيرهم ، فأما إذا انتهى الأمر أو جاء إلى إبراهيم والشعبي ، وابن سيرين ، والحسن ، وعطاء ، وسعيد بن المسيب ،-وعددرجالا- فقوم اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدوا)[6]

أصول مذهبه:

1-الكتاب.

2-السنة.

3-أقوال الصحابة

4-الإجماع

5-القياس.

6-الإستحسان

([1]) هو سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة ، من بني العنبر من تميم ، أبو عبد الله العنبري ، قاض له شعر رقيق ، وعلم بالفقه والحديث من أهل البصرة ، وتوفي ببغداد سنة 245هـ ، الأعلام (145/3).

([2]) هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي ، من قبيلة الأوزاع ، أبو عمرو ، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد ، ولد في بعلبك ، سنة 88هـ ، ونشأ ونشأ في البقاع وسكن بيروت ، وتوفي سنة 157هـ ، الأعلام (320/3).

([3]) هو الليث بن سعيد بن عبد الرحمن الفهمي ، بالولاء أبو الحارث إمام أهل مصر في عصره ، حديثا وفقها ، وقال الإمام الشافعي الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به ، الأعلام (242/5).

([4]) القواعد الأصولية تحديد وتأصيل (ص: 83 – 84).

([5]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (130/1).

([6]) مدخل الفقه الإسلامي وأصوله ، د. يوسف أحمد محمد البدوي ، دار الجامد للنشر والتوزيع ، ط1: ، 2007م ، (ص: 242).

7-العرف[1]

وأبو حنيفة يأخذ بالسنة وإن كان له مسلك خاص نحوها فهو يتشدد في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم[2] فقد اشترط بقبوله شروطا:

1-أن لا يكون الحديث مما تعم به البلوى.

2-أن لا يعمل الراوي أو يفتي بخلاف ما رواه.

3-أن لا يكون مخالفا للقياس والأصول.

4-أن لا يكون زيادة على النص[3]

2- المذهب المالكي:

ينسب هذا المذهب إلى الإمام مالك بن أنس الأصبحي رضي الله عنه المولود سنة 93هـ على الأشهر والمتوفى بالمدينة سنة 179م على الصحيح ، وهو ثاني المذاهب الأربعة في القدم ، ويقال لأصحابه: اهل الحديث ، واختص إمامه بمدرك آخر للأحكام ، غير المدارك المعتبرة عند غيره وهو علم أهل المدينة[4]

أصول مذهبه:

كتاب الله عز وجل ، فإن لم يكن في كتاب الله الحكم ظاهرا استنبط الحكم من السنة النبوية الشريفة المتواترة والمشهورة.

ويقدم الإمام مالك خبر الواحد الثقة على القياس بشرط أن يوافق خبر الواحد عمل أهل المدينة فإن لم يكن موافقا، فإنه ينظر إلى إجماع الصحابة ، فإن وجد أخذ به وإلا اعتبر عمل أهل المدينة حجة يستند إليها في الأحكام والمسائل ، وقدم خبر الواحد المخالف ماهم عليه ، ومن ناحية أخرى فقد بنى الإمام مالك كثيرا من أحكامه الفقهية على ما يسمى بـ (المصالح المرسلة) والاستصلاح والاستصحابوسدالذرائع

([1]) المرجع السابق (ص: 242).

([2]) مقدمة في دراسة الفقه الإسلامي ، د. محمد الدسوقي ، الدكتوراة : أمينة الجابر / دار الثقافة /تاريخ النشر: 1420هـ (ص: 161).

([3]) مدخل الفقه الإسلامي وأصوله (ص: 243).

([4]) المذاهب الفقهية الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وانتشارها عند جمهور المسلمين ، المحقق: احمد تيمور باشا دار الآفاق العربية / ط1: ، 1421هـ (ص: 24).

، ومعنى ذلك أن الإمام مالك كان يأخذ بالرأي وأن مجال الرأي كان موجودا في مذهبه ، ولكن بصورة محددة عما هو عند المذهب الأخرى[1]

([1]) بداية المجتهد ونهاية المقصد لابن رشد ، تحقيق علي محمد ، وعادل أحمد ، دار الكتب العلمية ،- بيروت- لبنان ، ط1: ، 1428هـ (17/1).

المبحث الثاني :مرحلة ما بعد التدوين ، ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:أول من ألف علم أصول الفقه وسبب تأليفه
المطلب الثاني:دعوى سبق الإمام الشافعي والرد عليها
المطلب الثالث:مكانة الإمام الشافعي العلمية

المطلب الأول: أول من ألف في علم أصول الفقه وسبب تاليف:

والقول الصحيح في بداية تدوني هذا العلم أن الإمام الشافعي رحمه الهل هو أول من دون علم اصول الفقه في كتابه المعروف باسم (الرسالة)[1]

أما الأسباب التي دعت إليها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى التدوين فهي نوعان:

الأول: أسباب خاصة:

وهي ما ذكره الرواة من أن عبد الرحمن بن مهدي[2] رحمه الله كتب للشافعي رحمه الله أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه فوضع له كتاب الرسالة ، وقال علي بن المديني[3] رحمه الله: (قلت لمحمد بن إدريس الشافعي أجب عبد الرحمن بن مهدي عن كتابه ، فقد كتب إليك يسألك وهو متشوق إلى جوابك ، قال: فأجابه الشافعي ، وهو كتاب الرسالة التي كتبت عنه بالعراق ، وإنما هي رسالتة إلى عبد الرحمن بن مهدي[4]

وأرسل الإمام الشافعي الكتاب إلى عبد الرحمن بن مهدي مع الحارث بن سريج النقال ، أبو عمر الخوارزمي ، ثم البغدادي ، وإنما قيل له النقال لأنه نقل (رسالة الشافعي) إلى عبد الرحمن بن مهدي وحملها إليه[5]

([1]) مرتقى الوصول إلى تاريخ علم الأصول (ص: 23).

([2]) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري البصري ، اللؤلؤي ، أو سعيد من كبار حفاظ الحديث ولد بالبصرة سنة 135هـ ، قال الشافعي لا أعرف له نظيرا في الدنيا توفي سنة 198هـ الأعلام (339/3).

([3]) هو علي بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاء المديني ، البصري ، أبو الحسن ، محدث مؤرخ ، ولد بالبصرة 161هـ ، ومات بسامراء الأعلام (303/4).

([4]) مرتقى الأصول إلى تاريخ علم الأصول (ص: 224).

([5]) طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين ابي نصر عبد الوهاب علي بن عبد الكافي السبكي ، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحاو دار إحياء الكتب العربية ، (112/2).

فكانت رسالة الشافعي هي أول كتاب صنف في أصول الفقه على وجه الأرض ومن ثم توالى الأئمة على شرحها ، والاستضاءة بنورها والاقتداء بهديها ، وأصبح علم الأصول علما مستقلا ، رتبت أبوابه وحررت مسائله ، ودققت مباحثه ، وصار شرطا لكل مجتهد أن يتحقق به ويتمرس بقواعده ومسائله[1]

وقال العلامة أحمد شاكر[2] في مقدمة كتاب الرسالة:

(وكتاب الرسالة ألفه الشافعي مرتين ولذلك يعد العلماء في فهرس مؤلفاته كتابين الرسالة القديمة والرسالة الجديدة.

أما الرسالة القديمة فالراجح عندي أنه ألفها في مكة ، إذ كتب إليه عبد الرحمن بن مهدي وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ، ويجمع قبول الأخبار فيه ، وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة فوضع له كتاب الرسالة[3]

الثاني: أسباب عامة:

أن الشافعي تهيأ له الجمع بين فقه أهل الحديث عند ما درس على الإمام مالك وفقه أهل الرأي عندما درس على فقهاء العراق.

وقد استفاد رحمه الله كثيرا من هاتين المدرستين ، فتعلم صناعة الحديث والمعرفة بالسنة على أيدي أهل المدينة حتى فاقهم في ذلك وتعلم فقه الرأي والقياس على أيدي العراقيين حتى فاقهم فيه.

وكانت كل مدرسة من هاتين المدرستين ، تختلف عن الأخرى في أصولها ومناهجها ، وطرق استنباط الأحكام عند أصحابها ، وقد أدرك الشافعي هذا الإختلاف ، كما أدرك مدى خطورته على الدين إذ هو يؤدي إلى التخبط في الاجتهاد والفتوى ، ويبعث على الخطإ أو الزلل في الأحكام ، فكان هذا الأمر دافعا قويا له ليضع كتابا يبين فيه مصادر التشريع وأدلته ، وينظم فيه قواعد الإستنباط ، وضوابط الاجتهاد والفتوى[4]

([1]) الوجيز في أصول التشريع الإسلامي للدكتور:محمد حسن هيتو/مؤسسة الرسالة / ط1: 1435هـ / 2014م (ص: 13).

([2]) هو أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر من آل أبي علياء ، يرفع نسبه إلى الحسين بن علي ، عالم الحديث والتفسير ، ولد سنة 1309هـ ، وتوفي سنة 1377هـ ، الأعلام (253/1).

([3]) الرسالة للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي ، تحقيق أحمد محمد شاكر / دار الكتب العلمية (10/1-11).

([4]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (265/1 – 266).

المطلب الثاني: دعوى سبق الإمام الشافعي والرد عليها

1- رأي الحنفية:

ذهب علماء المذهب الحنفي إلى أن أول من جمع قواعده في كتاب مستقل هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ، والمتأخرون من الحنفية يدعون أن أبا حنيفة سبق أبا يوسف في ذلك فيقولون: أن أول من دونه هو إمامهم الأعظم ، حيث بين طرق الإستدلال في كتاب له يسمى (كتاب الرأي) ثم ألف صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن فيه من بعده[1]

2- رأي الشيعة:

أن أول من دون علم الأصول وضبطه الإمام الباقر بن علي ين زين العابدين وجاء من بعده الإمام أبو جعفر الصادق وقد قال في ذلك: آية الله السيد حسن الصدر: (اعلم أن أول من أسس أصول الفقه وفتح بابه وفتق مسائله الإمام أبو جعفر محمد الباقر ثم من بعده ابنه الإمام وقد أمليا على أصحابهما قواعده وجمعو من ذلك مسائل رتبها المتأخرون على ترتيب المصنفين فيه بروايات مسندة إليهما متصلة الإسناد[2]

3- رأي المالكية:

ويذهب المالكية إلى أن الإمام مالك رضي الله عنه أول من تكلم في أصول الفقه ، وفي الغريب من الحديث وفسر كثيرا منه في موطئه ولكن المالكية لم يدعوا التأليف المستقل للإمام مالك في أصول الفقه ، وهو بلا شك من أوائل من تكلموا في أصول الفقه[3]

4- رأي الشافعية:

وهو الراجح عند الجمهور أن أول من ألف علم أصول الفقه هو الشافعي.

وقال فخر الدين الرازي: (اتفق الناس على أن أول من صنف في هذا العلم الشافعي وهو الذي رتب أبوابها وميز بعض أقسامها عن بعض وشرح مراتبها في القوة والضعف[4]

([1]) أصول الفقه الإسلامي المقدمة التعريفية الأصولية وأدلة الأحكام وقواعد الإستنباط ، للأستاذ الدكتور محمد مصطفى شلبي /الصار الجامعية للطباعة والنشر (ص: 49 – 50).

([2]) أصول الفقه لمحمد أبو زهرة/دار الفكر العربي (ص: 14).

([3]) الفكر الأصولي (ص: 62).

([4]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (244/1).

وقال الزركشي: (الشافعي رضي الله عنه أول من صنف في أصول الفقه صنف فيه كتاب "الرسالة" و"كتاب أحكام القرآن" و"اختلاف الحديث" و"إبطال الاستحسان" وكتات "جماع العلم" وكتاب "القياس" الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة ورجوعه عن قبول شهاداتهم ثم اتبعه المصنفون في الأصول)[1]

وقال الأسنوي: (وكان إمامنا الشافعي رضي الله عنه هو المبكر لهذا العلم بلا نزاع وأول من صنف فيه بالإجماع وتصنيفه المذكور فيه موجود بحمد الله تعالى وهو الكتاب الجليل المشهور المسموع عليه المتصل إسناده الصحيح إلى زماننا المعروف بالرسالة)[2]

يقول كارل بر وكلمان: (ومذهب الشافعي ينحوا إلى الجمع والتوفيق بين مذهب أهل الحديث الذي سار عليه مالك ومذهب أهل الرأي الذي أخذ به أبو حنيفة ويعد الشافعي مؤسس علم أصول الفقه الذي يرسم المناهج وينظمها لاستخراج الأحكام من أدلتها ويحرر طرق الإجتهاد والإستنباط[3]

وقال الإمام الرازي: (واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطا ليس إلى علم المنطق وكنسبة الخليل أحمد إلى علم العروض ، وذلك أن الناس كانوا قبل أرسطاليس يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم السلمية ، لكن ما كان عندهم قانون مخلص في كيفية ترتيب الحدود والبراهين فلا جرم كانت كلماتهم مشوشة ومضطربة فإن مجرد الطبع إذا لم يستعن بالقانون الكلي قلما أفلح، فلما رأى أرسطا ليس ذلك اعتزل عن الناس مدة جديدة ، واستخرج لهم علم المنطق ، ووضع للخلق بسببه قانونا كليا يرجع إليه في معرفة الحدود والبراهين.

وكذلك الشعراء كانوا قبل الخليل بن أحمد ينظمون أشعارا ، وكان اعتمادهم على مجرد الطبع فاستخرج الخليل علم العروض فكان ذلك قانونا كليا في معرفة مصالح الشعر ومفاسده فكذلك هنا: الناس كانو قبل الإمام الشافعي يتكلمون في أصول الفقه ويستدلون ويعترضون ولكن ما كان لهم قانون كلي يرجعون إليه في معرفة دلائل الشريعة وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتها ، فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه ، ووضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه في معرفة أدلة مراتب الشرع[4].

([1]) البحر المحيط للزركشي (10/1).

([2]) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ، تحقيق: د. محمد حسن هيتو / مؤسسة الرسالة، ط5 الجديدة: 1434هـ - 2013م (ص: 38 – 39).

([3]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع عشر الهجري (229/1).

([4]) دراسة تاريخية للفقه وأصوله والإتجاهات التي ظهرت فيهما (ص: 164 – 165).

المطلب الثالث: مكانة الإمام الشافعي العلمية

يعد الإمام الشافعي أحد أعلام الإسلام المعدودين وذلك لما تميز به رحمه الله تعالى من الإبداع في علوم الشريعة الإسلامية المختلفة وإن استقصاء سيرته العلمية مطلب عزيز لا نفي حقه مؤلفات مستقلة ومدونات ضخمة فضلا عن إمكانية الوفاء به هذه الوريقات القليلة ، ولكن لما كان البحث يتضمن دراسة تحليلية لسفره الجليل الرسالة كان لا بد من بيان مكانة هذا الإمام ولو بشكل مختصر[1]

وروى عن مسلم بن خالد ، أنه قال لمحمد بن إدريس الشافعي وهو ابن ثمان عشرة سنة (أفت يا أبا عبد الله فقد آن لك أن تفتي)[2]

وقال أبوإسماعيل الترمذي: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: (كنا بمكة والشافعي بها وأحمد بن حنبل بها فقال لي أحمد بن حنبل: يا أبا يعقوب ، جالس هذا الرجل (يعني الشافعي) قلت ما أصنع به ، وسنه قريب من سننا؟ أترك ابن عيينة والمقيري؟ فقال: ويحك إن ذاك يفوت وذا لا يفوت فجالسته)[3]

وروى أحمد بن حنبل أنه قال: (كان الفقه قفلا على أهله حتى فتح الله بالشافعي[4].

وروي عنه أيضا أنه قال: (ما أعلم أحدا أعظم منة على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي)[5]

يقول الإمام أحمد: (ما عرفنا العموم من الخصوص وناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنسوخ حتى جالسنا الشافعي رحمه الله)[6]

وروى عن هلال بن العلاء أنه قال: (من الله تعالى على هذه الأمة بأربعة لولاهم لهلك الناس من الله تعالى عليهم بالشافعي حتى بين المجمل من المفسر والخاص من العام والناسخ من المنسوخ ولولاه لهلك الناس ، ومن الله عليهم بأحمد بن حنبل حتى صبر في المحنة والضرب فنظر غيره إليه فصبروا ولم يقوموا بخلق

([1]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (237/1).

([2]) آداب الشافعي ومناقبه تأليف الإمام الجليل أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قدم له وحقق أصله وعلق عليه عبد الغني عبد الخالق دار الكتب العلمية ،ط1: 1424هـ - 2003م (ص: 31).

([3]) المرجع السابق (ص: 33).

([4]) مناقب الشافعي للبيهقي ، تحقيق :السيد أحمد صقر /مكتبة دار التراث ،ط1 1390هـ / 1970م (257/2).

([5]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري (252/1).

([6]) المرجع السابق (253/1).

القرآن ، لولاه لهلك الناس ومن الله يحيى بن معين حتى بين الضعفاء من الثقات لولاه لهلك الناس ، ومن الله عليهم بأبي عبيد حتى فسر غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاه لهلك الناس[1]

وقال الربيع بن سليمان: (كان الشافعي رحمه الله يجلس فيه حلقته إذا صلى الصبح فيجيئه أهل القرآن فإذا طلعت الشمس قاموا ، وجاء أهل الحديث فيسألونه وتفسيره ومعانيه ، فإذا ارتفعت الشمس قاموا، فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر، فإذا ارتفع الضحى تفرقوا، وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر فلا يزالون إلى القرب اتنصاف النهار[2]

وروي أحمد بن حنبل أنه قال: (إذا جاءت مسألة ليس فيها أثر فأفت فيها بقول الشافعي رضي الله عنه[3].

ويقول أيضا:(الشّافعي فيلسوف في أربعة أشياء: في اللغة ، واختلاف الناس، والمعاني ، والفقه)[4].

وقال الزعفراني: (ما رأيت أحدا قط أفصح ولا أعلم من الشافعي كان أعلم الناس وأفصح الناس وكان يقرأ عليه من كل الشعر فيعرفه)[5].

([1]) مناقب الشافعي للبيهقي (279/2 – 280).

([2]) الشافعي حياته وعصره آراه وفقه الأمام محمد أبو زهرة / دار الفكر العربي / ط2: 1944-1945 م (ص: 35).

([3]) مناقب الشافعي (258/2).

([4]) علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع (297/1).

([5]) المرجعالسابق (299/1).

الفصل الثالث: مناهج تأليف علم أصول الفقه ومدارسه بعد الإمام الشافعي:

المبحث الأول:طريقتا المتكلمين والفقهاء، ومحور الخلاف بينهما ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول: طريقة المتكلمين خصائصها ومميزاتها وأهم الكتب المصنفة عليها.

المطلب الثاني:الدراسات التحليلية لأهم مدونات علم أصول الفقه عند المتكلمين

المطلب الثالث:طريقة الحنفية خصائصها ومميزاتها وأهم الكتب المصنفة عليها.

المطلب الرابع:الدراسات التحليلية لأهم مدونات علم أصول الفقه عند الفقهاء

المبحث الثاني : طريقة الجامعة في التأليف بين طريقتي المتكلمين والفقهاءويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:خصائص الطريقة الجامعة في التأليف وأهم الكتب المصنفة فيها

المطلب الثاني: مدرسة تخريج الفروع على الأصول وأصول منهجها وأبرز المؤلفات فيها

المطلب الثالث: اتجاه بناءالقواعد الأصولية على مقتضى مقاصد الشريعة

المطلب الأول: خصائص طريقة المتكلمين، ومميزاتها، وأهمّ الكتب المصنفة عليها

إنّ المؤلفين فيه[أي طرق التأليف في علم الأصول بعد الشافعي] لم يسيروا على نهج واحد، بل افترقوا فريقتين، سلكت كل فرقة طريقة خاصّة تغاير طريقة الأخرى، اختلفت طريقتان نتيجة الاختلاف في الغرض، واشتهرت إحدى الطريقتين باسم طريقة المتكلمين والأخرى باسم طريقة الحنفية أو الفقهاء[1].

طريقة المتكلمين:فإنه كان من رأيهم البحث على طريقة علم الكلام وتقرير الأصول من غيرالتفات إلى موافقة فروع المذاهب لها أو مخالفتها إياها، وقدكانوا ينتسبون إلى مذاهب شتى فمنهم: المعتزلة ،ومنهم: الشافعية، والمالكية[2].

خصائص هذه المدرسة إجمالا ثلاث:

1- الميل الشديد إلى الاستدلال العقلي المجرّد.

2- عدم التعصب لمذهب فقهي معين، والبسط في المناظرات والجدل[3] .

3- الاقلال من ذكر الفروع الفقهية وإن ذكرت كان ذلك عرضا على سبيل التمثيل[4] فقط.

- ومناهج هذه الطريقة : إيراد التعريفات المنطقية واللغوية ، ثم الأحكام الشرعية ،ثم الأدلة ودلالات الألفاظ ، ثم الاجتهاد والتقليد[5] .

- وإليك أهم ماصنّفه المتكلمون:

1- "الرسالة" وهي أول مادوّن في هذا الفن ، وقد شرّحه خمسة من كبار أئمة الشافعية ، سنذكرهم حسب وفاتهم :

أ- الإمام أبوبكر الصيرفي، محمد بن عبد الله 330هـ.

ب- وأبو الوليد النيسابوري ، حسان بن محمد 349هـ .

ت- القفال الشاشي الكبير ، محمد بن إسماعيل 365هـ.

([1]) أصول الفقه الإسلامي ،للدكتور مصطفى شلبي (51).

([2]) أصول الفقه لمحمد الخضري بك /مكتبة التجارية الكبرى /ط6: 1389هـ 1969م (ص:8).

([3]) الوجيز في أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي/دار الفكري/ ط1: 1419هـ -1999م (ص:17) مع شيء من التصرف والزيادة.

([4]) معجم أصول الفقه لخالد رمضان حسن /الروضة / ط1: 1998م(ص:10).

([5]) الوجيز في أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي (ص:18).

ث- وأبوبكر الجويني ، والد إمام الحرمين ، عبدالله بن يوسف 438هـ [1] .

ويعدّ ابن خلدون في مقدمتة أهم وأحسن الكتب المدوّنة في علم أصول الفقه على طريقة المتكلمين فيقول:

" وكان من أحسن ماكتب فيه[في علم أصول الفقه] كتاب البرهان لإمام الحرمين، والمستصفى للغزالي، وهما من الأشعرية ، وكتاب العهد لعبد الجبار ،وشرحه المعتمد لأبي الحسين البصري ، وهما من المعتزلة، وكانت قواعد هذا الفن وأركانه [2] .

يقول الدكتور مصطفى سعيد الخن (هذه الكتب الثلاثة[يعني المعتمد ، والبرهان،والمتسصفى]هي التي كان عليها المعول، وإليها المآل ، وكان كل مابعدها يدور حولها ، إما جمعا ، وإما تلخيصا، وإما اختصارا)[3]

فمن قام بجمعها وتلخيصها الإمامان الجليلان فخر الدين الرازي المتوفى سنة (606)هـ في كتابه (المحصول) .

وسيف الدين الآمدي المتوفى سنة (631)هـ في كتابه المسمى (الإحكام في أصول الأحكام)[4].

([1]) الوجيز في أصول التشريع الإسلامي (ص:15).

([2]) الفكر الأصولي (ص:195).

([3]) دراسة تاريخية للفقه وأصوله والإتجاهات التي ظهر فيهما (ص:195).

([4]) المرجع السابق (ص:195).

المطلب الثاني: الدراسات التحليلية لأهم مدونات علم أصول الفقه عند المتكلمين :

– كتاب العدة في أصول الفقه.

يقول عبد القادر بن بدران : " أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفرّاء، علامة الزمان ، قاضي القضاة ، مجتهد المذهب ، بل المجتهد المطلق"[1].

يعد كتاب العدة للقاضي أبي يعلى مدوّنة أصلية في أصول الإمام أحمد بن حنبل، فهو وإن لم يكن أوّل كتاب أصولي في هذا المذهب ، ولكنه من أوائلها[2].

موضوعاته الرئيسية :

بدأ القاضي أبو يعلى الفرّاء كتابه العدة في أصول الفقه بمقدّمة طويلة اشتملت على ثلاثة عناصر رئيسية:

أولا: تعريف علم أصول الفقه علما على هذا العلم المعروف (مركبا إضافيا) وتعرّض قبل هذا إلى بيان مفردات كلماته (أصول)و(فقه).

ثانيا: باب ذكر الحدود.

ثالثا: فصل في بيان أبواب أصول الفقه[3] .

– له في الأصول مصنّفات منها:

(أ– العدّة ب– الكفاية)[4]

– كتاب البرهان في أصول الفقه

المؤلف: أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن عبدالله بن حيوية، الجويني إمام الحرمين[5]

يعد واحد من أهمّ مدونات أصول الفقه التي أرست قواعد، ومهدت مسائله، وأعطت هذا العلم صورة مستقبلة كاملة ، وفتحت للدارسين بعده آفاقا واسعة جديدة[6].

([1]) الفكر الأصولي (ص:263).

([2]) المرجع السابق(ص:266).

([3]) المرجع السابق (ص:270).

([4]) الوجيز في أصول التشريع الإسلامي (ص:19).

([5]) الفكر الأصولي (ص:287).

([6]) المرجع السابق(ص:290).

قال الإمام السبكي :"لا أعرف في أصول الفقه أجلّ ولاأفحل من (برهان) إمام الحرمين"[1].

موضوعاته الرئيسية :

بدأ الجويني كتابه البرهان بمقدمة أسس فيها تقليد علميا متبعا بين علماء الأصول بعده، ولذلك هو توضيح المقصود من هذا العلم ، وتعريفه ، ومادته العلمية،التي يستمد منها وجوده، وهذا التعريف العام يفيد الدارس في إعطاء صورة أولية، ورؤية واضحة عن العلم الذي يزمع تعلّمه، وفهم مسائله[2].

وقد أتى في هذه المقدّمة بالموضوعات التي ألزم نفسه التعريف بها، وأضاف إليها موضوعات من علم الكلام في التحسين والتقبيح، والتكليف، والعلوم ومداركها، والأدلة النقلية، وحكم إقتضائها العلم[3].

وله عدّة شروح:

الأول: أبوعبد الله المازري المالكي (م.534هـ) واسماه : "إيضاح المحصول من برهان الأصول".

الثاني: أبو الحسين بن الإبياري المالكي (م.614هـ)[4].

له أيضا كتاب مفيد، واسم الكتاب "الورقات".

([1]) الوجيز في أصول التشريع الإسلامي (ص:19).

([2]) الفكر الأصولي (ص:292).

([3]) المرجع السابق (ص:292).

([4]) الوجيز في أصول التشريع الإسلامي(ص:20).

المطلب الثالث:طريقة الحنفية خصائصها ، ومميزاتها ، وأهم الكتب المصنّفة عليها

طريقة الحنفية : "فتمتاز طريقتهم بأنهم وضعوا القواعد والبحوث الأصولية التي رأو أئمتهم بنو عليها اجتهادهم، فهم لايثبتون قواعد وبحوثا نظرية،وإنما يثبتون قواعد عملية تفرعت عنها أحكام أئمتهم ورائدهم في تحقيق هذه القواعد الأحكام التي استنبطها أئمتهم بناء عليها لامجرّد البرهان النظري ، ولهذا أكثروا في كتبهمفي ذكر الفروع ، وساغوا في بعض الأحيان القواعد الأصولية على ما يتفق هذه الفروع، فكانت وجهتهم استمداد أصول الفقه أئمتهم من فروعهم[1].

– وخصائص هذه الطريقة إجمالا ثلاث :

وهي أن منهجها عملي قائم على ربط الأصول بالفروع، وأنّها مزّجت بين الأصول والفقه بأسلوب مفيد ، وأنّها خدمت الفقه بنحو جلي في التأليف في باب الخلاف وتخريج الفروع على الأصول[2].

– ومناهج هذه الطريقة: تعريف علم الأصول،ثم بيان الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ، ثم أحوال المجتهدين ، ثم التّعارض والترجيح ، وأخيرا مباحث الحكم الشرعي[3].

أهمّ الكتب المصنفة على طريقة الحنفية:

1- مآخذ الشرائع للإمام أبي منصور الماتريدي (ت: 330هـ).

2- كتاب في الأصول للإمام الكرخي(ت:340هـ).

3- أصول الجصاص للإمام أبي بكرأحمد بن علي الجصّاص(ت:370هـ).

4- تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي(ت: 430هـ)

5- تأسيس النظر للّدبوسي أيضا.

6- كتاب الأمام فخر الإسلام البزدوي(ت: 483هـ) وهو كتاب جامع للمسائل الأصولية ، وله عناية خاصّة بالتطبيق على الفروع الفقهية،وعليه شرح يسمّى"كشف الأسرار لعبد العزيزالبخاري "(ت: 730هـ)[4].

([1]) علم أصول الفقه للدكتور عبد الوهّاب خلاف / دار الغد الجديد/ط1: 1431هـ ، 2001م (ص:18).

([2]) الوجيز في أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي (ص:18).

([3])المرجع السابق (ص:19).

([4]) الوجيز في أصول التشريع الإسلامي (ص:23)

المطلب الرابع: الدراسات التحليلية لأهم مدونات علم أصول الفقه عند الفقهاء

– كتاب التقويم في أصول الفقه

المؤلف: أبوزيد، عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي، ترجّم له ابن خلكان بقوله : "كان من أكابر أصحاب الإمام أبي حنيفة – رضي الله عنه – ، ممن يضرب له المثل، وهو أوّل من وضع علم الخلاف، وأبرزه إلى الوجود، وله كتاب الأسرار وتقويم الأدلة"[1].

يعدّ تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي من كتب أصول الفقه الحنفي الأولى المتميزة بأسلوبها ومنهجها ، والتي عمل مؤلفها جاهدا على تأسيس أصول الأحناف واستخراجها من فتاوى أئمة المذهب ، فهذا الكتاب إلى جانب أنه عرض للأصول المستنبطة ، ومدوّنة لأقوال السابقين، فهو كتاب اجتهاد في أصول الفقه ،يبين فيه الدبوسي عنآرائه واجتهاته في أسلوب سديد، وتأليف المحكم، وهو يبين كتب أصول الأحناف في طليعتها، ورمز يشارإليه بينها، لماجمع من الخصائص العلمية التي سيجري عرضها[2].

بدأ الدبوسي كتابه تقويم الأدلة في الأصول بمقدمة تحليلية فلسفية تناول فيها تركيب النفسي الإنسانية، وأن الله جمع لها الروح ، والعقل ، والهوى ، والنفس، تحقيقا للبلوى، ثم يبين خصائصكل منها[3].

– أصول السرخسي تمهيد الفصول على الأصول

المؤلف: أبوبكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ، واحد من كبار الفقهاء الأحناف في القرن الخامس الهجريالذين اشتهروا بالتدريس والتأليف، نال شهرة واسعة بماترك من آثار علمية في الفقه والأصول[4].

يعدّ كتاب "أصول السرخسي" من كتب أصول الفقه المهمّة في مذهب الأحناف إذ أنّه يمثّل مرحلة تأسيس وتثبيت أصول فقه الأحناف وتحريره، وهو ليس مجرّد حكايةأقوال السابقين، وإيراد الاعتراضات عليها والجواب عنها، ولكنّه يمثل نظرةاجتهادية جديدة في إطار الأصول والأسس التي يتبنّاها أئمة هذا المذهب[5].

([1]) الفكر الأصولي(ص:370).

([2]) المرجع السابق(ص:373).

([3]) الفكر الأصولي(ص:375).

([4]) المرجع السابق(ص:409).

([5]) المرجع السابق(ص:412).

موضوعات الكتاب الرئيسية:

كتاب أصول السرخسي مطبوع، ومن السّهل الوقوف عليه،والتعرّف على موضوعاته ومباحثه التفصيلية، والكتاب في جملته شكلا ومضمونا لاتختلف عن مؤلفات الأصولية السّابقة بكثير ، غيرأنّه يبدأ موضوعات الأمر والنهي وعللّ لهذا بقوله: (فأحق مايبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما، ومعرفتها، تتمّ معرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام[1].

([1]) المرجع السّابق(ص:413).

المبحث الثاني : طريقة الجامعة في التأليف بين طريقتي المتكلمين والفقهاء ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:خصائص الطريقة الجامعة في التأليف وأهم الكتب المصنفة فيها
المطلب الثاني: مدرسة تخريج الفروع على الأصول وأصول منهجها وأبرز المؤلفات فيها
المطلب الثالث: اتجاه بناءالقواعد الأصولية على مقتضى مقاصد الشريعة

المطلب الأول: خصائص الطريقة الجامعة في التأليف، وأهمّ الكتب المصنّفة فيها

لقد اتّضح من خلال ماسبق أنّ هناك تمايزاً بين طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء، فلكل واحدة من هاتين الطريقتين خصائص، فالمتكلمون يعرضون قواعد مجرّدة من الفروع، والفقهاء يعرضون قواعد مستوحاة من الفروع[1].

وهذه الطريقة(تقوم على جمع محاسن طريقتي المتكلمين والفقهاء،فتعرض القواعد الأصولية وتناقشها وتقيم الأدلّة على إثباتها مقارنة بين ماقاله كلّ من المتكلمين والفقهاء في نشأتها مع الاتيان ببعض الفروع المخرّجة على تلك القواعد)[2].

سبب تسمية هذه الطريقة:

كماهو واضح من اسم هذه الطريقة فإنّهاتقوم على الجمع بين منهجي مدرستي الشافعية والحنفية السابقتين.

أساسها: هذه الطريقة تقوم على[3] :

- ✓ تحقيق القواعد الأصولية وإقامة البراهين عليها
- ✓ وتطبيقها على الفروع الفقهية وربطها بها.

خصائص هذه الطريقة:

1-إقامة القواعد الأصولية على الأدلة النقلية والعقلية، والفروع الفقهية دون الاقتصار على أحد الأمرين: الأدلة أو الفروع، كماهوشأن طريقتي المتكلمين والفقهاء.

2-الجمع بين الفائدتين: فائدة ذكر الأدلّة للقواعد وتمحيص الأدلّة، وفائدة خدمة الفقه بذكرالفروع.

3-جمع المعلومات من الكتب التي كتبت على طريقة المتكلّمين والتي كتبت على طريقة الفقهاء[4].

([1]) دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيهما(ص:209).

([2]) المدخل على مذهب الإمام الشافعي- رحمه الله – للدكتور : أكرم يوسف عمر القواسمي/ دار النفائس للنشر والتوزيع/ ط2: 1429هـ - 2008(ص:389).

([3]) اصول الفقه الميسّر للدكتور: عماد علي جمعة / دار النّفائس للنّشر والتوزيع/ ط1: 1429هـ- 2008م(12)

([4]) علم أصول الفقه حقيقته- ومكانته- وتاريخه- ومادته- (213-214).

أهمّ الكتب المصنّفة على هذه الطريقة :

1- بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام لمظفرالدينأبي العباس أحمد بن علي المعروف بابن السّاعاتي البغدادي الحنفي(المتوفى سنة 694هـ أو سنة 696هـ) فقدجمع في كتابه هذا بين أصول البزدوي المكتوبة على طريقة الفقهاء، وكتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، المكتوب على طريقة المتكلمين، وحاول أن يكون مايجمعه هو زبدة الكتابين، لهذا جاء هذا الكتاب(في أحسن الأوضاع وأبدعها)[1].

2-وكتب صدر الشريعة لعبيد الله الحنفي(المتوفى سنة 847هـ) كتابه المسمى تنقيح الوصول، ثمّ شرحه بشرح سماه التوضيح، وقدلخّص في كتابه أصول البزدوي والمحصول للرازي، ومختصر ابن الحاجب[2].

وقد كتبت عليهماشروح وحواش وتعليقات، وأشهرها الشرح المسمى (التلويح إلى كشف حقائق التنقيح)للشيخ سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاني الشّافعي(المتوفى سنة 791هـ أو سنة 792هـ)[3].

3-مسلّم الثبوت: مؤلفه العلامة محب الدين بن عبدالشكور البهاري الفقيه الحنفي الأصولي المنطقي(المتوفى سنة 1119هـ)[4].

4-كتاب جمع الجوامع: ومن المؤلفات التي نسجت على منوال تلك الطريقة الجامعة كتاب(جمع الجوامع) لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السّبكي، وقد ذكر في مؤلفه أنّه جمعه ممايقرب من مائة مصنّف، وللعلماء عليه حواش وشروح كثيرة[5].

([1])علم أصول الفقه حقيقته- ومكانته- وتاريخه- ومادته- (217).

([2]) أصول الفقه الإسلامي للدكتور: أحمدخراج حسين والدكتور: عبدالودود محمد/ مؤسسة الثقافة الجامعية/ وقت النشر: 1410هـ - 1990م (9-10).

([3])علم أصول الفقه حقيقته- ومكانته- وتاريخه- ومادته- (217).

([4]) دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيهما(212).

([5]) أصول الفقه وابن تيمية للدكتور: الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل منصور – رحمه الله –/دار ابن الجوزي /ط1: 1435هـ (ص:45).

المطلب الثاني: مدرسة تخريج الفروع على الأصول، وأصول منهجها، وأبرز المؤلفات على هذا الاتّجاه

لم نجد من تكلّم عن ذلك على أنّه علم مستقل يحمل هذا الاسم، وإنّماكان يتحدّث عن التخريج باعتباره عملا من أعمال المجتهد أو المفتي،ولهذا فقدكانت بعض مباحثه ترد في باب الاجتهادمن مباحث أصول الفقه، وماألّف في هذا الباب ممّا يجعل العنوان المذكور، كانت تطبيقا وتمثيلا لعملية التخريج فهو ألصق بالفن منه بالعلم، ومن أجل ذلك لم نطّلع على من عرفه على أنّه علم قائم بذاته ممايجعل مهمّة تعريفه غيرسهلة[1].

قال الزنجاني[2]: وحيث لم أر أحداً من العلماء الماضين والفقهاء المتقدّمين، تصدّى لحيازة هذا المقصود، بل استقرّ علماء الأصول بذكر الأصول المجرّدة، وعلماء الفروع بنقل المسائل المبدّدة، من غير تنبيه على كيفية استنادها على تلك الأصول:- أحببت أن أتّحف ذوي التحقيق من الناظرين بما يسرّ النّاظرين،فحرّرت هذا الكتاب[3].

تعريفه: (هو العلم الذي يبحث عن علل أومآخذ الأحكام الشرعية لردّالفروع إليها بيانا لأسباب الخلاف، أولبيان حكم ما لم يرد بشأنه نصّ عن الائمة بادخاله ضمن قواعدهم أوأصولهم)[4].

قال الزنجاني:ثمّ لايخفى عليك أنّ الفروع إنّما تبنى على الأصول، وأنّ من لايفهم كيفية الاستنباط، ولايهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلّتها التي هي أصول الفقه لايتّسع له المجال، ولايمكنه التفريع عليها بحال فإنّ المسائل الفرعية على اتّساعها،وبُعدغاياتها، لها أصول معلومة،وأوضاع منظومة، من لم يعرف أصولها لم يحط بها علما[5].

([1]) التخريج عندالفقهاء والأصوليين للدكتور: يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين / مكتبة الرشد(ص:49).

([2]) محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، أبوا لمناقب شهاب الدين الزنجاني: لغوي، من فقهاء الشافعية، من أهل زنجان استوطن ببغداد ولد سنة 573هـ وتوفي سنة 656هـ (الأعلام/ 161/7).

([3]) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني/ اعتنى به الدكتور ناجي السّويد/ المكتبة العصرية/ ط1: 1431هـ - 2010م/ (ص:9).

([4])التخريج عندالفقهاء والأصوليين(ص:51).

([5])تخريج الفروع على الأصول(ص:9).

أصول منهجها:هي أن تضع القاعدةالأصولية مع الإشارة إلى خلاف الأصوليين فيها، ثمّ ذكر عددا من المسائل الفقهيةالتي تأثرت بهذا الخلاف في القاعدة، والغاية في ذلك هو ربط الفروع المتنوعة، المنتشرة في أبواب الفقه بأصولها التي استنبطت منها[1].

ومن أهمّ الكتب التي صنّفت في هذا العلم:

- ✓ كتاب (تخريج الفروع على الأصول) للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني الشافعي (ت:656هـ)[2].
- ✓ (مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول) للإمام الشريف أبي عبدالله محمدبن أحمد الحسيني التلمساني(ت: 771هـ)[3].
- ✓ كتاب(التّمهيد في تخريج الفروع على الأصول) للإمام أبي محمد جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الاسنوي الشافعي(ت: 772هـ)[4].
- ✓ أثراختلاف القواعدالأصوليةفي اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الخن[5].
- ✓ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام البعلي وهو حنبلي المذهب[6].

([1]) بغية المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق للشيخ محمّد ياسين الفاداني/ تحقيق: أحمددرويش/ تقديم مصطفي الخن/دارابن كثير/ ط1: 1427هـ- 2006(ص:14).

([2]) تخريج الفروع على الأصول دراسة تاريخية منهجية تطبيقية لعثمان بن محمد الأخضرشوشان/ دار طيبة للنشر والتوزيع/ ط1: 1419هـ - 1998(1/ 12).

([3]) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني /دراسة وتحقيق: محمد علي قركوس/ مؤسسة الريان للطباعة والنّشر/ ط1: 1419هـ- 1998(120).

([4])تخريج الفروع على الأصول دراسة تاريخية منهجية تطبيقية(12/1).

([5]) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور : مصطفى الخن/ مؤسسة الرسالة/ ط1: 1433هـ - 2012م (9).

([6]) المرجع السّابق (ص:10).

المطلب الثالث:اتجاه بناء القواعد الأصولية على مقتضى مقاصدالشريعة

مقاصدالشريعة الإسلامية كغيرها من العلوم الشّرعية الأخرى، لم تظهر إلى الوجوددفعة واحدة، ولكنّها مرّت بمراحل متتابعة حتى وصلت إلى المرحلة التّدوين والتّبويب بالصورة المعهود الآن[1].

الإمام الشّاطبي هو:أبوا إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخميالغرناطي المعروف بالشّاطبي[2] (المتوفى سنة 790هـ)[3].

كتابه في أصول الفقه يسمّى (الموافقات) وقدكان سمّاه من قبل (عنوان التعريف بأسرار التكليف) ثمّ عدل عن هذه التّسمية[4].

أنّ الشّاطبي – رحمه لله– قدأسهم إسهاما كبيراً في إبراز هذا العلم، وإظهاره بقواعده وأقسامه وأحكامه، حيث خصّص له جزءاً من كتابه(الموافقات) وكان قبل ذلك مغموراً ضمن مؤلفات العلماء يعترضون له أثناء كلامهم عن القياس أو المصلحة، وربّما لايتفطن له إلا من كان له عناية بعلم أصول الفقه[5].

في إطار بيان قصد الشارع في وضع الشريعة، أورد الإمام الشاطبي هذه القاعدة موضّحا أنّ القصد من تكاليف الشريعة الإسلامية هو حفظ مقاصدهافي الخلق وهذه المقاصد تنحصر في ثلاثة أقسام[6]:

- ✓ الضروريات.
- ✓ الحاجيات.
- ✓ التحسينيات.

([1]) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلّة الشرعية للدكتور: محمد بن سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي/ دار الهجرة للنشر والتوزيع/ ط1: 1418هـ - 1998م/ (41).

([2]) الشّاطبي ومقاصدالشريعة للدكتور حمّادي العبيدية/ دارقتيبة للطباعة والنشر/ ط1: 1412هـ - 1992م(11).

([3]) أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي تاريخه وتطوره،للدكتور مصطفى سعيد الخن/دار الكلم الطيب/ط1: 1420هـ 2000م (ص:323).

([4]) المرجع السّابق(ص:323).

([5])مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلّة الشرعية(ص:67-68).

([6]) القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات للدكتور جيلاني المريني/ دار ابن القيم للنشر والتوزيع ودار ابن عفان/ ط1: 1423هـ - 2002م (ص:259).

تعريف مقاصد الشريعة الإسلاميـة

التعريف اللغوي لمقاصد الشرعية الإسلامية:

مقاصد الشريعة هي اسم ولقب لعلم وفنّ من فنون الشريعة الإسلامية وهذا الاسم يتركّب من لفظين: (لفظ : مقاصد، ولفظ: الشريعة).

لتعريف هذا الاسم المركّب، أو هذا اللقب العلمي الشرعي يجب تعريف كلّ من لفظيه اللذين ركب منهما، وهما: لفظ المقاصد، لفظ الشريعة[1].

- المقاصد: جمع مقصد، والمقصد: مصدر ميمي مشتق من الفعل قصد، فيقال: قصد يقصد قصداً ومقصداً، وعليه فإنّ القصد له معان لغوية كثيرة منها:

1- الإعتماد والتوجيه واستقامة الطريقة[2] قال تعالى: ﴿**وَعَلَىاللَّهِقَصْدُالسَّبِيلِوَمِنْهَاجَائِرٌ**﴾[3].

2-العدل، والوسط بين الطرفين، وهو مابين الإفراد والتفريط، والواقع بين العدل والجور[4] ﴿**وَمِنْهُمْمُقْتَصِدٌ**﴾[5].

تعريف الشريعة لغة:

الشريعة تطلق في اللغة على مورد الماء ومنبعه ومصدره، كماتطلق على الدين والملّة والطريقة والمنهاج والسنّة، والشريعة والشَّرع والشِّرعة بمعنى واحد[6].

([1]) علم المقاصد الشريعة للدكتور نور الدين بن مختار الخادمي/ مكتبة العبيكان / ط1: 1421هـ - 2001م(1/ 13).

([2]) المرجع السّابق(1/ 13).

([3])سورة النحل: الآية، 9.

([4]) مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للدكتور : يوسف أحمد محمد البدوي / دار النفائس/ ص: 44.

([5]) سورة فاطر: الآية، 32.

([6]) علم مقاصد الشريعة(1/ 13).

تعريف المقاصد الشريعة اصطلاحا:

الذين كتبوا في المقاصد لم يعرفوها، وذلك لأنّ بعضهم وإن كان يتعرّض للكلامعن المقاصد تبعالموضوع آخرفي الأصول كالعلل أو المصالح أو غير ذلك، وبعضهم وإن أفردلمقاصد الشريعة أجزاءاً وبحوثا إلاأنّه لم يرد أن يدخل في التعريفات والتّحديدات المستحدثة ومناقشات المناطقة والمتكلّمين[1].

تعبيرات بعض العلماء لمفهوم المقاصد:

1-قال الشّاطبي[2](تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لاتعدو ثلاثة أقسام:

- ✓ أن تكون ضرورية.
- ✓ أن تكون حاجية.
- ✓ أن تكون تحسينية.

2-قال العز بن عبدالسّلام: (أن تتبّع مقاصدالشّرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأنّ هذه المصلحة لايجوز إهمالها، وأنّ هذه المفسدة لايجوز قربانها، وإن لم يكن فيها إجماع ولانصٌّ ولاقياسٌ خاصٌ[3] .

بعض المتأخرين الّذين حاولوا تعريف المقاصد:

1- عرّف الطّاهر بن عاشور المقاصد بقوله: (المعاني والحكم الملحوظة للشّارع في جميع أحوال التّشريع أو معظمها، بحيث لاتختصّ ملاحظتهابالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامّة والمعاني التي لايخلوا التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنّها ملحوظة في أنواع كثيرة منها)[4].

([1]) مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلا للدكتور: محمد بكر اسماعيل حبيب(ص:17)

([2]) الموافقات للشاطبي/ دار ابن عفان / ط1: 1417هـ - 1997م(2/ 17).

([3]) القواعد الكبرى المرسوم بـ (قواعد الأحكام في اصطلاح الأنام لعز الدين عبدالعزيز بن عبدالسّلام)تحقيق: د/ نزية كمال حماد والدكتور: عثمان جمعة ضميرية/ دار القلم / ط1: 1421هـ - 2000م (2/ 314).

([4]) مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور/ دار السّلام للطباعة والنّشر والتّوزيع/ ط6: 1435هـ - 2014م (ص55).

2- عرّفها علال الفاسي بقوله: (المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها)[1].

3- وعرّفها الزحيلي بقوله: (هي المعاني والأهداف والملحوظة للشّرع في جميع أحكامه أو معظمها، أوهي الغاية من الشريعة، والأسرار التي وضعها الشّارع عندكلّحكم من أحكامها)[2].

([1]) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي / دار المغرب الإسلامي/ ط5: 1991م (ص7).

([2]) أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي / دار الفكر/ ط1: 1406هـ 1987م(2/ 1017).

الخاتمـــــة

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الهالأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام علي مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن صار علي دربه الي يوم الدين. أما بعد:-

وفي ختام هذا البحث يذكر الباحث أهم ما توصل إليه من النتائج والتوصيات

أولا:النتائج

1-أن أصول الفقه هو :معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها ،وحال المستفيد. أما الفقه فهو مجموعة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.

2-أن استمداد علم أصول الفقه من ثلاثة مصادر : علم الكلام ، واللغة العربية ،والأحكام الشرعية

3-أن الإمام الشافعي رحمه الله هو أول من جمع القواعد الأصولية ودونها،ولايقدح في ذلك دعوى الأحناف والشيعة أن أئمتهم قد سبق الشافعي إلى ذلك، فكتاب (الرسالة)هو الكتاب الأول الذي عالج القواعد الأصولية معالجة تأليفية متكاملة منذ ذلك العهد.

4-أن المؤلفين في علم أصول الفقه لم يسيروا على نهج واحد، بل افترقوا مسالك عديدة سلكت كل مجموعة طريقة خاصة تغاير طريقة المجموعة الأخرى

5-أن الشافعي تهيأ له الجمع بين فقه أهل الحديث عند ما درس على الإمام مالك، وفقه أهل الرأي عند ما درس على فقهاءالعراق.

ثانيا: أوصى طلاب العلم الباحثين بالمزيد من البحث في علم أصول الفقه نشأته وتطوره ، والغوص في إعماق هذا العلم لاكتشاف المزيد من أحواله ،وإلقاء الضوء على ما لم يؤخذحقه في البحث والدراسة والتوثيق.

ونسأل الله أن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يختم بالصالحات أعمالنا ويتقبل منا صالح القول والعمل.

قائمة المصادر والمراجع

1- القرآن الكريم.

2- أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي تاريخه وتطوره،للدكتور مصطفى سعيد الخن/دار الكلم الطيب/ط1: 1420هـ 2000م

3- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور : مصطفى الخن/ مؤسسة الرسالة/ ط1: 1433هـ - 2012م.

4- اجتهاد التابعين الدكتور وهبة الزحيلي/دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع/ط1: 1425هـ،

5- اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الجليل عيسى أبو النصر/ مكتبة الشروق الدولية/ ط2: 1423هـ.

6- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ، كتب حواشيه: إبراهيم العجوز/ دار الكتب العلمية/ط6: 1436هـ-2011م.

7- آداب الشافعي ومناقبه تأليف الإمام الجليل أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قدم له وحق أصله وعلق عليه عبد الغني عبد الخالق/ دار الكتب العلمية/ط1: 1424هـ - 2003م.

8- إرشاد الفحول ، تحقيق: أبي حفص سامي/ دار الفضيلة للنشر والتوزيع /ط1: 1421هـ-2000م.

9- أصو الفقه لمحمد أبو النور زهير/ دار البصائر /ط1:1428هـ-2008م

10- أصو الفقه وتاريخه ورجاله للدكتور: شعبان/ دار المريح /ط1: 1401هـ-1981م.

11- أصول الفقه الإسلامي المقدمة التعريفية الأصولية وأدلة الأحكام وقواعد الإستنباط، للأستاذ الدكتور محمد مصطفى شلبي/الصار الجامعية للطباعة والنشر.

12- أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي / دار الفكر/ ط1: 1406هـ 1987م.

13- أصول الفقه الإسلامي للدكتور: أحمدخراج حسين والدكتور: عبدالودود محمد/ مؤسسة الثقافة الجامعية/ وقت النشر: 1410هـ - 1990م.

14- أصول الفقه الميسّر للدكتور: عماد علي جمعة / دار النّفائس للنّشر والتوزيع/ ط1: 1429هـ-2008م.

15- أصول الفقه لمحمد أبو زهرة/دار الفكر العربي

16- أصول الفقه لمحمد الخضري بك/مكتبة التجارية الكبرى/ط:6، 1389هـ 1969م.

17- أصول الفقه نشأته وتطوره ومدارسه والدعوة إلى تحديده / د. شعبان محمد إسماعيل/ المكتبة المكية /ط1: 1423هـ- 2002م.

18- أصول الفقه وابن تيمية للدكتور: الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل منصور – رحمه الله –/دار ابن الجوزي /ط1: 1435هـ.

19- أصول الفقه ومدارس البحث فيه للدكتور : وهبة الزحيلي /دار المكتبي/ ط1: 1420هـ - 2000م.

20- إعلام الموقعين عن رب العالمين لأبي عبدالله محمدبن أبي بكربن أيوب المعرف بابن القيم الجوزية/ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع / ط1: 1423 هـ.

21- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين/لخير الدين الزركلي/ درا العلم للملايين /ط15: 2002م

22- الأم للشافعي ، تحقيق د/ رفعت موزي عبد المطلب/درا الوفاء ، ط1: 1422هـ - 2001 م.

23- إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة ، تأليف :صفاء الضوّي أحمد العدوي ، ط1: 1422هـ ، مكتبة دار اليقين.

24- البحر المحيط في أصول الفقه للإمام الزركشي / قام بتحريره ، الشيخ عبد القادر ، وارجعه د. عمر الأشرق / دار الصفوة للطباعة والنشر والتزويع ، بالغردقة، / ط2: 1413هـ - 1999م .

25- بداية المجتهد ونهاية المقصد لابن رشد ، تحقيق علي محمد ، وعادل أحمد/دار الكتب العلمية/ ط1: ، 1428هـ.

26- البرهان للجويني ، تحقيق: د. عبد العظيم الدين/دار الأنصار بالقاهرة /ط2: 1400هـ.

27- بغية المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق للشيخ محمّد ياسين الفاداني/ تحقيق: أحمددرويش/ تقديم مصطفي الخن/دارابن كثير/ ط1: 1427هـ- 2006.

28- تاريخ التشريع الإسلامي (التشريع والفقه) لمناع القطان / مكتبة المعارف للنشر والتو زيع/ ط2: 1417هـ - 1996م.

29- التأسيس في أصو الفقه على ضوء الكتاب والسنة لأبي اسلام مصطفى / المكتبة الإسلامية/ ط5: 1428هـ - 2007م .

30- تحفة الأحوذي للمباركفوري ، بشر جامع الترمذي ، خرّج أحاديثه عصام الصبا بطي /دار الحديث /ط1: 1421هـ.

31- تخريج الفروع على الأصول دراسة تاريخية منهجية تطبيقية لعثمان بن محمد الأخضرشوشان/ دار طيبة للنشر والتوزيع/ ط1: 1419هـ - 1998م.

32- تخريج الفروع على الأصول للزنجاني/ اعتنى به الدكتور ناجي السّويد/ المكتبة العصرية/ ط1: 1431هـ - 2010م.

33- التخريج عندالفقهاء والأصوليين للدكتور: يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين / مكتبة الرشد.

34- تسهيل الوصول إلى الرسالة المختصر في الأصول للسعدي ، شرحها الفوزان /دار بن الجوزي/ط1: 1423هـ.

35- تفسير آيات الأحكام محمد علي الصابوني دار الصابوني

36- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي، حققه، د. محمد حسن هيتو/مؤسسة الرسالة/ط5 الجديدة: 1434هـ - 2013م.

37- تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول لكمال الدين محمد بن عبدالرحمن(ابن إمام الكاملية) دراسة وتحقيق: د:عبدالفتاح /الفاروق الحديثية للطباعة والنّشر/ ط1: 1423هـ - 2002م.

38- الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح / د. عبد الكريم النملة /مكتبة الرشد/ ط11: 1435هـ- 2014م.

39- دراسات في أصول الفقه الإسلامي الدكتور: خليفة بابكر حسن/ط1: 1422هـ - 2001م.

40- دراسة تاريخية للفقه وأصوله والإتجاهات التي ظهرت فيها للدكتور مصطفى سعيد الخن/الشركة المتحدة للتوزيع/ط1: 1404هـ.

41- الرسالة للإمام المطلبي لمحمد بن إدريس الشافعي ، تحقيق: أحمد محمد شاكر/دار الكتب العلمية.

42- روضة الناظر وجنة المناط لابن قدامة/ تحقيق :د عبد الكريم النملة/ مكتبة الرشد/ ط9: 1430هـ - 2009م.

43- سنن ابن ماجة تصنيف أبي عيد الله محمد بن يزيد القزويني الشهير بـ (ابن ماجة) حكم على أحاديثة وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني/مكتبة المعارف للنشر والتوزيع/ ط1.

44- الشّاطبي ومقاصدالشريعة للدكتور حمّادي العبيدية/ دارقتيبة للطباعة والنشر/ ط1: 1412هـ - 1992م.

45- الشافعي حياته وعصره آراه وفقه، الأمام محمد أبو زهرة/دار الفكر العربي/ط2: 1944-1945 م.

46- شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه للتفنازاني/درا الكتب العلمية.

47- شرح اللمع للشيرازي ، تحقيق عبد المجيد تركي/ دار الغرب الإسلامي/ط1: 1408هـ-1988م.

48- شرح الورقات في أصول الفقه للدكتور: عبد الله بن صالح الفوزان ، تقديم: أحمد بن عبد الله بن حميد /درا البصيرة/ ط2: 1417هـ - 1992م .

49- شرح كوكب المنير لابن النجار ، تحقيق: د.محمد الزحيلي ، ود. نزية حماد/ مكتبة العبيكان/ 1432هـ-2011م.

50- صحيح البخاري ، تصنيف الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، طبع على نفعه الدكتور محمد بن صالح الراجعي ، إعتنى به أبو صهيب الكرمي بيت أفكار الدولية للنشر 1419هـ / 1998م.

51- صحيح مسلم ، للإمام أبي الحسين / تخريج وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي/ دار الحديث القاهرة / سنة الطبع: 1431هـ - 2010م.

52- الضياء اللامع بشرح جمع الجوامع في أصول الفقه– لحلولو – تحقيق: د. عبد الكريم النملة/مكتبة الرشد/ط2: 1420هـ-1999م.

53- طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين ابي نصر عبد الوهاب علي بن عبد الكافي السبكي ، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحاو/ دار إحياء الكتب العربية.

54- علم أصول الفقه حقيقة – ومكانته – وتاريخه – ومادته/ ط1: 1416هـ - 1996م.

55- علم أصول الفقه للدكتور عبد الوهّاب خلاف/دار الغد الجديد/ط1: 1431هـ، 2001م.
56- علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري للدكتور أحمد بن عبد الله الضويحي/ط1: 1427هـ-2006م.
57- علم المقاصد الشريعة للدكتور نور الدين بن مختار الخادمي/ مكتبة العبيكان / ط1: 1421هـ - 2001م.
58- عمدة القاري شرح صيح البخاري ، تأليف الإمام العلامة بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني ، ضبطه وصححه ، عبد الله محمود محمد عمر/دار الكتب العلمية/ط1: 1421هـ.
59- فتح الباري بشرح صحيح البخاري للعسقلاني / اعتنى به أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي/ دار طيبة للنشر والتوزيع/ ط1: 1426هـ - 2005م.
60- الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي
61- الفكر الأصولي للدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان/دار الشروق/ط1: 1403هـ.
62- فواتح الرحموت، للعلامة عبد العلي ، وصححه: عبد الله محمود /درا الكتب العلمية /ط1: 1423هـ-2002م.
63- القاموس المحيط لمجد الدين، اسم المحقق: أنس محمد الشامي ، وزكريا جابر /دار الحديث – القاهرة/ سنة الطبع:1429هـ-2008م.

قائمة المصادر والمراجع:

64- قطفات في شرح الورقات لـ (أبو عبد الله كمال بن ثابت تقديم: أبي عبد الرحمن يحيى /دار الإمام أحمد/ ط1: 1432هـ- 2011م.
65- القواعد الأصولية تحديد وتأصيل للدكتور: مسعود بن موسى فلوسى / مكتبة وهبة/ ط1: 1424هـ - 2003م.
66- القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات للدكتور جيلاني المريني/ دار ابن القيم للنشر والتوزيع ودار ابن عفان/ ط1: 1423هـ - 2002م.
67- القواعد الكبرى المرسوم بـ (قواعد الأحكام في اصطلاح الأنام لعز الدين عبدالعزيز بن عبدالسّلام)تحقيق: د/ نزية كمال حماد والدكتور: عثمان جمعة ضميرية/ دار القلم / ط1: 1421هـ - 2000م.
68- كتاب مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول على قاعدة مذهب إمام الأئمة وربابي الأمة الإمام الرباني والصديق الثاني أحمدبن محمد بن حنبل الشيباني ، لجمال الدين أبي المحاسن يوسف /دراسة وتحقيبق:عبد الله بن سالم البطاطي/ دار البشائر الإسلامية /ط2: 1435هـ-2014م
69- لسان العرب لأبي الفضل، /درا إحياء التراث العربي/مؤسسة التاريخ العربي ط3: 1419هـ - 1999م.

70- اللمع في أصول الفقه للشيرازي / حققه : محيي الدين ، و يوسف / دار ابن كثير/ ط6: 1435هـ - 2014م.
71- متن المنظومة المسماة مراقي السعود لمبتغى الرقى والصعود/ دار المنارة/ ط2: 1429هـ - 2008م.
72- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر/ لضياء الدين ابن الأثير /دار النهضة مصر للطبع والنشر
73- المحصول في أصول الفقه للرازي ، تحقيق: د. طه جابر فياض ، مؤسسة الرسالة.
74- المحلى على الورقات/ مكتبة أمير ، دار ابن حزم/ط1: 1435هـ-2014م.
75- مدخل الفقه الإسلامي وأصوله ، د. يوسف أحمد محمد البدوي/دار الجامد للنشر والتوزيع/ ط1: 2007م.
76- المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله للدكتور: أحمد سعيد حوى/ دار الأندلس / ط1: 1423هـ - 2002م .
77- المدخل على مذهب الإمام الشافعي- رحمه الله – للدكتور : أكرم يوسف عمر القواسمي/ دار النفائس للنشر والتوزيع/ ط2: 1429هـ - 2008.
78- المذاهب الفقهية الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وانتشارها عند جمهور المسلمين/ المحقق: احمد تيمور باشا/ دارالآفاق العربية/ط1: ، 1421هـ.
79- مرتقى الوصول إلى تاريخ علم الأصول للدكتور: موسى بن محمد بن يحيى القرني
80- المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، جمعه: محمد بن عبد الرحمن/ ط1: 1418هـ.
81- المستصفى من علم الأصول للغزالي، اعتنى به د. ناجي السويد /المكتبة العصرية/وقت النشر:1433هـ-2012م.
82- المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري/تحقيق: محمد حميد الله/1384هـ-1964م.
83- معجم أصول الفقه لخالد رمضان حسن /الروضة/ط1: 1998م.
84- معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين ، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين/ درا الكتب العلمية/ط1: 1420هـ- 1999م.
85- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني/ صححه علي عاشور/ دار إحياء التراث العربي
86- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني /دراسة وتحقيق: محمد علي قركوس/ مؤسسة الريان للطباعة والنّشر/ ط1: 1419هـ- 1998.
87- مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلا للدكتور: محمد بكر اسماعيل حبيب
88- مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للدكتور : يوسف أحمد محمد البدوي / دار النفائس
89- مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور/ دار السّلام للطباعة والنّشر والتّوزيع/ ط6: 1435هـ - 2014م.

90- مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلّة الشرعية للدكتور: محمد بن سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي/ دار الهجرة للنشر والتوزيع/ ط1: 1418هـ - 1998م.
91- مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي / دار المغرب الإسلامي/ ط5: 1991م.
92- مقدمة ابن خلدون /مؤسسة الكتب الثقافة/ ط4: 1426- 2005م.
93- مقدمة في دراسة الفقه الإسلامي ، د. محمد الدسوقي ، الدكتوراة : أمينة الجابر/دار الثقافة/تاريخ النشر: 1420هـ.
94- مناقب الشافعي للبيهقي ، تحقيق السيد أحمد صقر/ مكتبة دار التراث/ط1: 1390هـ / 1970م.
95- المنتقى شرح موطأ مالك ، تأليف سليمان بن خلف بن سعيد بن ايوب الباجي ، المحقق: محمد عبد القادر أحمد عطا/دار الكتب العلميتة/ ط1:: 1420هـ - 1999م.
96- المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة/ مكتبة الرشد/ط7: 1434هـ-2013م.
97- الموافقات للشاطبي/ دار ابن عفان / ط1: 1417هـ - 1997م
98- نثر الورود على مراقي السعود لمبتغى الرقى والصعود/ دار المنارة/ ط3: 1423هـ - 2002م.
99- نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي / تحقيق: الشيخ عادل أحمد ، وعلي محمد معوض / مكتبة نزار مصطفى الباز /ط1: 1416- 1995م.
100- نهاية السول في شرح منهاج الأصول للأسنوي/ عالم الكتب .
101- الوجيز في أصول التشريع الإسلامي للدكتور: محمد حسن هيتو/ مؤسسة الرسالة/ ط1: 1435هـ - 2014م.
102- الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان/ مؤسسة الرسالة/ط1: 1433هـ- 2012م.
103- الوجيز في أصول الفقه للدكتور: وهبة الزحيلي /دار الفكري/ ط1: 1419هـ -1999م.

فهرس الموضوعات

الموضوع	رقم الصّفحة
البسملة.....	أ
الاستهلال.....	ب
الإهداء.....	ج
الشكر والتقدير.....	د
المقدّمة.....	هـ
أهداف البحث.....	هـ
أهمية البحث.....	و
أسباب اختيار الموضوع.....	و
منهج البحث.....	و
صعوبات البحث.....	و
خطة البحث.....	و.....ح
الفصل الأول: مبادئ علم أصول الفقه.....	9
المطلب الأول: تعريف علم أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا.....	10
المطلب الثاني: علم أصول الفقه باعتباره لقبا على الفن المخصوص:.....	15
المطلب الثالث: التعريفات المختار مع شرحه وبيان محترزاته:.....	17
المطلب الرابع: الفرق بين أصول الفقه والفقه	20
المبحث الثاني : فائدة علم أصول الفقه، استمداده موضوعه، وحكم تعلمه.....	22
المطلب الأول: فائدة علم أصول الفقه فضله وأهميته.....	23
المطلب الثاني: استمداد علم أصول الفقه والغاية منه.....	25
المطلب الثالث: موضوع علم أصول الفقه واضعه ومسائله.....	26
المطلب الرابع: حكم تعلم علم أصول الفقه شرعا.....	29
الفصل الثاني : نشأة علم أصول الفقه.....	30
المطلب الأول: علم أصول الفقه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة.....	31
المطلب الثاني: علم أصول الفقه في عهد التابعين وظهور مدرستي الحجاز والعراق.....	38
المطلب الثالث: أمثلة لبعض القضايا الفقهية التي جرى فيها الخلاف بين المدرستين:.....	44
المطلب الرابع: علم أصول الفقه في عصر الأئمة.....	46
المبحث الثاني: مرحلة مابعد التدوين.....	50

المطلب الأول: أول من ألف في علم أصول الفقه وسبب تاليف.....	51
المطلب الثاني: دعوى سبق الإمام الشافعي والرد عليها.....	53
المطلب الثالث: مكانة الإمام الشافعي العلمية.....	55
الفصل الثالث: مناهج تأليف علم أصول الفقه ومدارسه بعد الإمام الشافعي.....	57
المبحث الأول:طريقتا المتكلمين والفقهاء، ومحور الخلاف بينهما.....	57
المطلب الأول: خصائص طريقة المتكلمين، ومميزاتها، وأهمّ الكتب المصنفة عليها.....	58
المطلب الثاني: الدراسات التحليلية لأهم مدونات علم أصول الفقه عند المتكلمين.....	60
المطلب الثالث:طريقة الحنفية خصائصها ، ومميزاتها ، وأهم الكتب المصنّفة عليها.....	62
المطلب الرابع: الدراسات التحليلية لأهم مدونات علم أصول الفقه عند الفقهاء.....	63
المبحث الثاني : طريقة الجامعة في التأليف بين طريقتي المتكلمين والفقهاء.....	65
المطلب الأول: خصائص الطريقة الجامعة في التأليف، وأهمّ الكتب المصنّفة فيها.....	66
المطلب الثاني: مدرسة تخريج الفروع على الأصول، وأصول منهجها، وأبرز المؤلفات على هذا الاتّجاه.....	68
المطلب الثالث:اتجاه بناء القواعد الأصولية على مقتضى مقاصدالشريعة.....	**70**
الخاتمـــة	74
قائمة المصادر والمراجع.....	80-75
فهرس الموضوعات.....	82 -81

تم البحث يوم الثلثاء العام : 2016/3/8م